


# HỆ THỐNG CÁC QUY ĐỊNH

# PHÂN LOẠI VÀ CHÍNH SÁCH HÓA CHẤT

*Ths: Lê thị Kim Loan*

*Chi Cục Kiểm định hải quan*

# Ý NGHĨA CỦA PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ

⚖ **1. Cơ sở tính thuế và kiểm soát hải quan**

Giúp áp dụng đúng thuế suất xuất – nhập khẩu theo quy định.

Tránh tình trạng khai sai mã HS, dẫn đến bị truy thu thuế hoặc phạt hành chính.

🌐 **2. Tuân thủ quy định pháp lý và thông quan**

Mỗi mã HS có thể gắn với các yêu cầu pháp lý đặc biệt: Giấy phép nhập khẩu, kiểm tra chuyên ngành (hóa chất cấm, hạn chế,...).

Đảm bảo thông quan nhanh chóng nếu khai đúng mã và hồ sơ đầy đủ.

# Ý NGHĨA CỦA PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ

**3. Phân biệt rõ loại hóa chất**

Hóa chất có rất nhiều loại (vô cơ, hữu cơ, dung môi, axit, chất xúc tác...), việc phân loại HS giúp xác định đúng bản chất và ứng dụng. Đặc biệt quan trọng khi khai báo các chất có thể gây nguy hiểm hoặc nhạy cảm về môi trường, an ninh.

**4. Hỗ trợ doanh nghiệp trong giao thương quốc tế**

Khi khai đúng mã HS, doanh nghiệp: Tra cứu được thuế suất ưu đãi theo FTA (Hiệp định thương mại tự do); Chuẩn bị hồ sơ chứng nhận xuất xứ (C/O); Tránh tranh chấp về khai báo hàng hóa với đối tác hoặc hải quan.

# Ý NGHĨA CỦA PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ

**5. Hỗ trợ thống kê, theo dõi và quản lý nhà nước**

Cơ quan quản lý nhà nước sử dụng mã HS để:

- Thống kê thương mại quốc tế
- Theo dõi nhập khẩu các hóa chất độc hại, hạn chế, hoặc kiểm soát theo công ước quốc tế (như Công ước Rotterdam, Stockholm,...)

# Phân loại hàng hóa theo Luật Hải quan

- **Căn cứ pháp lý:**
- **Khoản 16, Điều 4 – Luật Hải quan:**
  → *Phân loại hàng hóa* là việc **dựa trên đặc điểm, thành phần, cấu tạo, tính chất lý – hoá, công dụng, quy cách đóng gói và các thuộc tính khác** để **xác định tên gọi và mã số hàng hóa** theo *Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.*
- **Điều 26 – Luật Hải quan:**
  → Việc **phân loại hàng hóa nhằm xác định mã số** làm **cơ sở tính thuế** và **thực hiện chính sách quản lý**.
  → Khi phân loại, **phải căn cứ vào**:
  - Hồ sơ hải quan
  - Tài liệu kỹ thuật
  - Thông tin liên quan đến hàng hóa XNK

# Khoản 15, Điều 1 – Nghị định 167/2025/NĐ-CP (sửa đổi Khoản 5, Điều 29)

- Khi **kiểm tra thực tế hàng hóa bằng máy móc, thiết bị kỹ thuật** không đủ cơ sở xác định chính xác về Tên hàng – Mã số – Chất lượng – Khối lượng:
  → Nếu hàng thuộc Danh mục tiếp nhận KĐHQ → **Chuyển cơ quan kiểm định hải quan**
  → Nếu không thuộc → **Trưng cầu giám định ngoài ngành**
  → **Kết quả kiểm định/giám định = Căn cứ quyết định thông quan**

# THÔNG TƯ 14/2015/TT-BTC & SỬA ĐỔI BỞI TT 17/2021/TT-BTC

**1. Nguyên tắc chung (Điều 4)**

**Mỗi mặt hàng chỉ có *một mã số duy nhất*** theo *Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam.*
(Cùng bản chất, thành phần, công dụng, quy cách đóng gói…..)

**2. Trường hợp đặc biệt (Điều 6)**

Khi **chưa xác định được mã số duy nhất**, sử dụng:
a) **Chú giải chi tiết HS**
b) **Ý kiến phân loại của WCO**
c) **Chú giải bổ sung AHTN (SEN)**
d) **Cơ sở dữ liệu Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam**

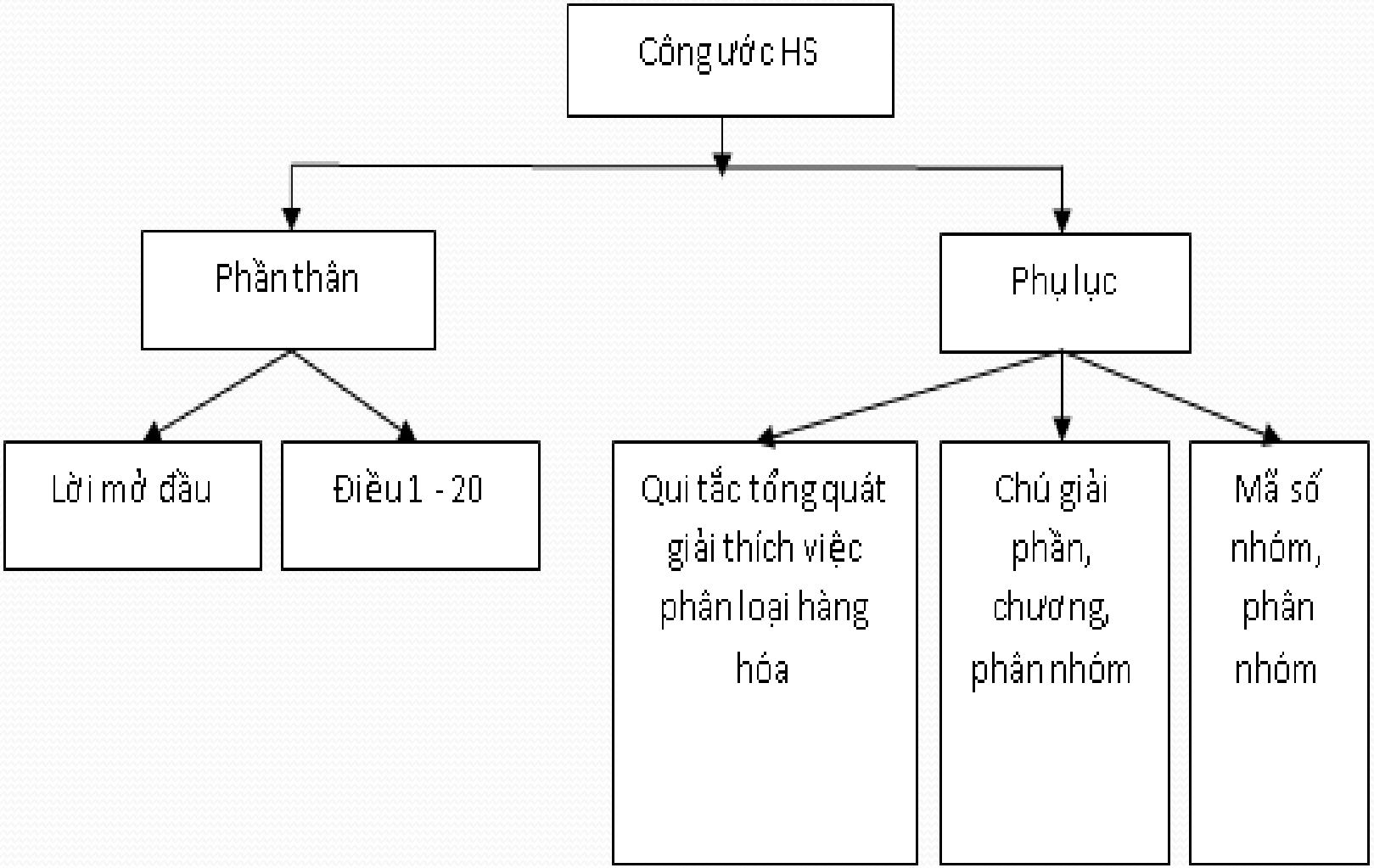
**TT 17/2021 bổ sung:**

Nếu **mô tả hàng hóa tiếng Việt khác với HS/AHTN**, → **áp dụng trực tiếp mô tả HS/AHTN (tiếng Anh).**
*(Ưu tiên nguyên tắc Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.)*

**3. Xử lý khác biệt (Khoản 3)**

Khi có **ý kiến khác nhau** về **phân loại hoặc mức thuế, tiêu chuẩn chuyên ngành**, → **Bộ Tài chính** phối hợp **Bộ quản lý chuyên ngành** để **thống nhất xử lý**.

# TỔNG QUAN CHUNG VỀ PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ



# CẤU TRÚC VÀ NGUYÊN TẮC SẮP XẾP DANH MỤC HS

## 1. Cấu trúc tổng thể

*21 Phần – 96 Chương (01–97, Ch.77 dự phòng)*

*1.228 nhóm (4 số) – 1.084 phân nhóm (6 số) – 11.414 dòng hàng (8 số)*

## 2. Nguyên tắc sắp xếp

Theo **"nguyên tắc sản xuất"**:

*→ Nguyên liệu thô → Sản phẩm trung gian → Thành phẩm hoàn chỉnh*

*(VD: Ch.01 – Động vật sống → Ch.02 – Thịt → Ch.16 – Chế phẩm từ thịt, cá...)*

⚠ **Không áp dụng xuyên suốt toàn bộ Danh mục.**

## 3. Cấp độ mã số HS

*Mã HS = 6 số đầu (DMHS WCO) → 8 số (2 số cuối) (DM AHTN) → Mã 10 số (xuất khẩu –Việt Nam) (NĐ26/2023/NĐ-CP và các NĐSĐ,BS NĐ26*

*Cấu trúc hệ thống – logic – đồng bộ toàn cầu*

# CÁC BƯỚC PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ

**1) Chuẩn bị thông tin**

- Thu thập: MSDS/SDS, nhãn, CoA, bản công bố...
- Xác định: tên hàng, thành phần, hàm lượng, công dụng, dạng trình bày....
- Tham chiếu: Danh mục TT31, Biểu thuế, Chú giải bổ sung 3866/TCHQ-TXNK, ý kiến WCO...

**2) Nắm vững Quy tắc 1–6**

- Áp dụng **tuần tự từ QT1 → QT6**

**3) Xác định đặc tính hàng hóa**

- Liên quan **phần → chương → nhóm nào** theo chú giải HS

**4) Đối chiếu chú giải pháp lý**

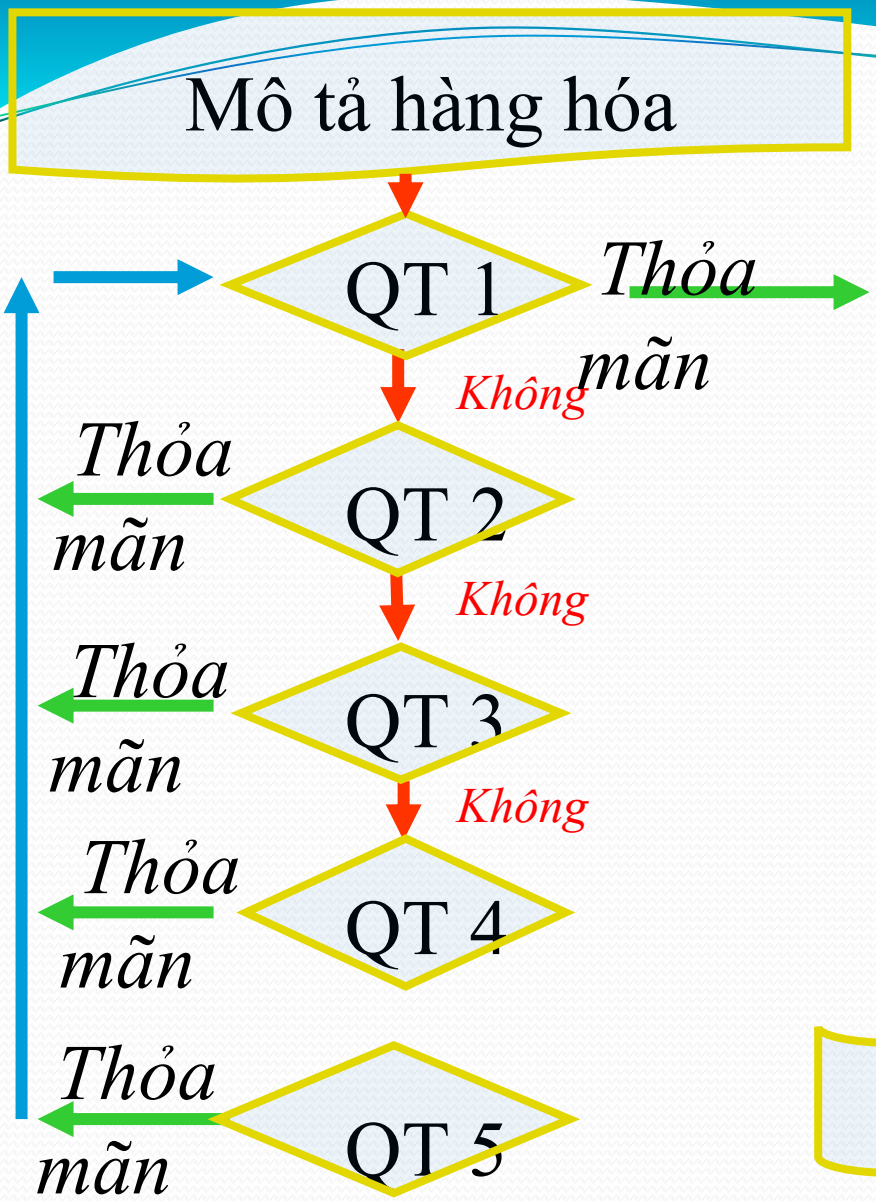
- Loại trừ mã không phù hợp
- Xác định **nhóm 4 số**
- Nếu chú giải không quy định → áp dụng **QT2–QT5.**
- **TH** thiếu tiêu chí phân loại → **gửi PTPL/giám định**

**5) Xác định phân nhóm (6 số)**

- Căn cứ chú giải phân nhóm (nếu có)
- So sánh **phân nhóm cùng cấp**

**6) Tra cứu cơ sở dữ liệu**

- Văn bản hướng dẫn HQ, kết quả PTPL/xác định trước (MHS)
- Tuyển tập/ý kiến phân loại, phán quyết quốc tế
- **https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do** → đã tích hợp HQ các nước).




## Sơ đồ tổng quát 6 quy tắc phân loại

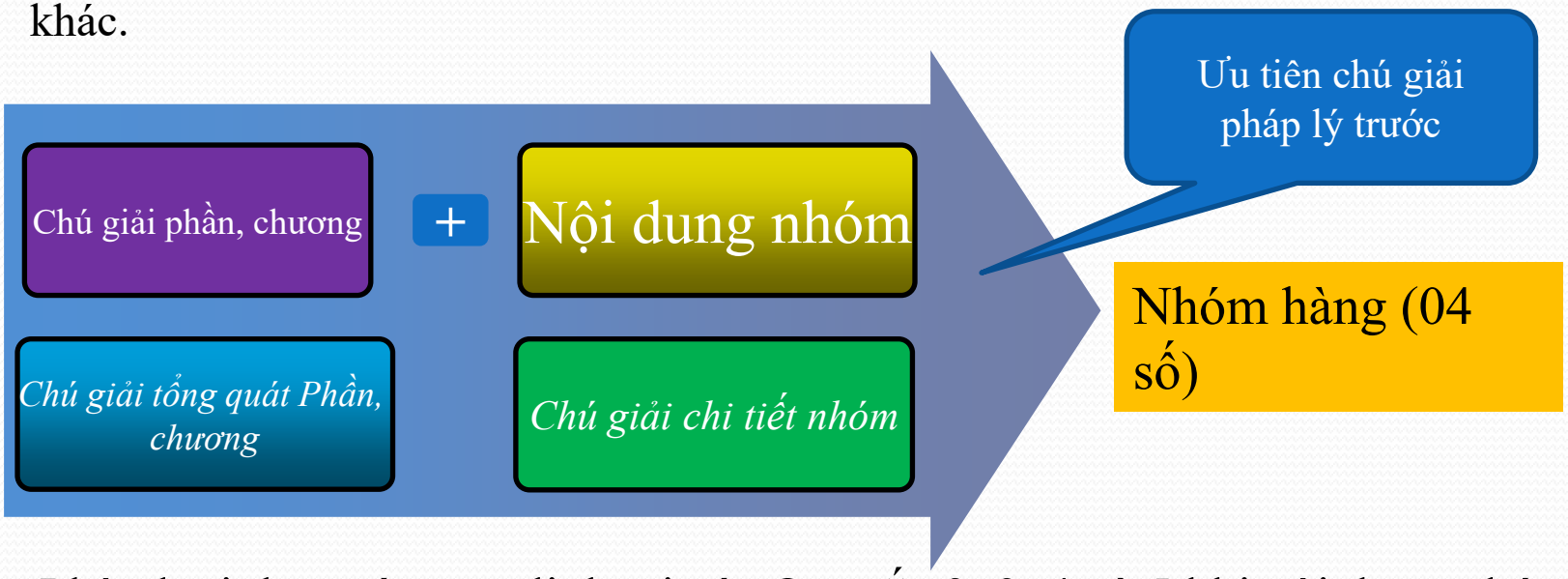
1. *Tên phần, chương, để tham khảo. Việc phân loại phải căn cứ nội dung nhóm hàng, các chú giải phần, chương, và các quy tắc.*
2. *a. Chưa hoàn chỉnh, chưa hoàn thiện, chưa lắp ráp, tháo rời*
   *b. Hỗn hợp, hợp chất*
3. *a. Cụ thể nhất*
   *b. Đặc trưng cơ bản*
   *c. Thứ tự sau cùng*
4. *Giống nhất*
5. *Bao bì*
6. *Áp dụng cho phân nhóm*

QT 6 → Quyết định

# QUY TẮC 1

## Nội dung quy tắc 1

- Tên **Phần, Chương, Phân chương** chỉ nhằm mục đích dễ **tra cứu**.
- **Phân loại hàng hóa** phải căn cứ vào **nội dung nhóm** và **chú giải pháp lý** của các Phần, Chương liên quan; đồng thời **tuân theo các quy tắc tiếp theo** nếu không có quy định khác.




- Phân loại theo các quy định tại các Quy tắc 2, 3, 4 và 5 khi nội dung nhóm hàng hoặc các Chú giải không có yêu cầu nào khác.

# I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ MÃ SỐ HÀNG HÓA

Tên Phần

**PHẦN VI**
**SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN**

Chú giải Phần

**Chú giải.**

1.- (A) Các mặt hàng (trừ quặng phóng xạ) đáp ứng các mô tả trong nhóm 28.44 hoặc 28.45 phải được xếp vào các nhóm đó và không được đưa vào nhóm nào khác của Danh mục.

(B) Theo Chú giải mục (A) trên, các mặt hàng đáp ứng các mô tả trong nhóm 28.43, 28.46 hoặc 28.52 được xếp vào các nhóm đó và không được đưa vào nhóm nào khác của Phần này.

Tên chương

**Chương 28**

**Hoá chất vô cơ; các hợp chất vô cơ hoặc hữu cơ của kim loại quý, kim loại đất hiếm, các nguyên tố phóng xạ hoặc các chất đồng vị**

Chú giải chương

**Chú giải.**

1.- Trừ khi có yêu cầu khác, các nhóm thuộc Chương này chỉ bao gồm:

(a) Các nguyên tố hoá học riêng biệt và các hợp chất được xác định về mặt hoá học riêng biệt, có hoặc không chứa tạp chất;

Nhóm

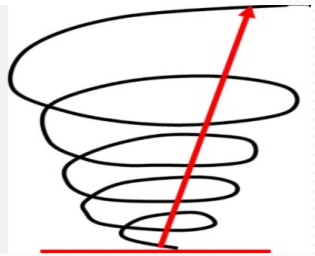
Phân nhóm

Phân nhóm 1 gạch

Phân nhóm 2 gạch

Phân nhóm 3,4 (n) gạch

| | |
|---|---|
| 28.09 | Diphospho pentaoxit; axit phosphoric; axit polyphosphoric, đã hoặc chưa xác định về mặt hoá học. |
| 2809.10.00 | - Diphospho pentaoxit |
| 2809.20 | - Axit phosphoric và axit polyphosphoric: |
| | -- Loại dùng cho thực phẩm: |
| 2809.20.31 | --- Axit hypophosphoric (SEN) |
| 2809.20.32 | --- Axit phosphoric (SEN) |
| 2809.20.39 | --- Loại khác (SEN) |
| | -- Loại khác: |
| 2809.20.91 | --- Axit hypophosphoric |
| 2809.20.92 | --- Axit phosphoric |
| 2809.20.99 | --- Loại khác |



# So sánh bộ sản phẩm

Bộ sản phẩm bán lẻ (Qt chung 3b):

A + B + ……

Phân loại theo A, hoặc B, hoăc C (theo đặc trưng cơ bản nhất)

Bộ sản phẩm hoá chất (theo chú giải 3 phần VI (QT1)

A + B +…

Tạo thành S

Phân loại theo S

# Bộ sản phẩm Quy tắc 3b

**NỘI DUNG "HÀNG HOÁ Ở DẠNG BỘ ĐỂ BÁN LẺ":**

**1. PHẢI BAO GỒM ÍT NHẤT HAI SẢN PHẨM KHÁC NHAU, CHÚNG CÓ THỂ ĐƯỢC PHÂN LOẠI Ở CÁC NHÓM KHÁC NHAU**

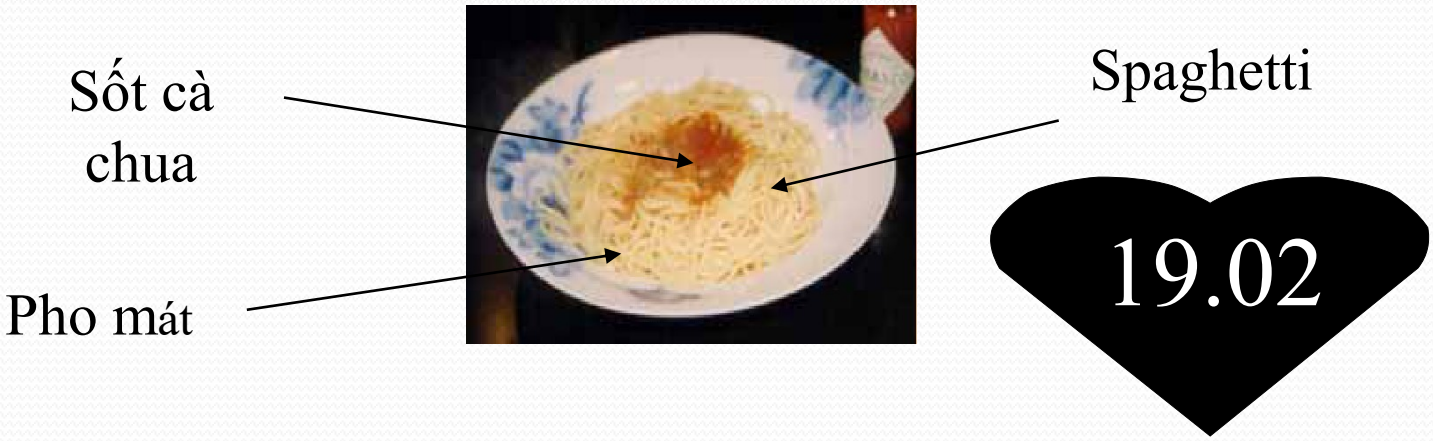
**2. PHẢI BAO GỒM HÀNG HOÁ ĐƯỢC XẾP ĐẶT CÙNG NHAU ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHẤT ĐỊNH HOẶC THỰC HIỆN MỘT CHỨC NĂNG XÁC ĐỊNH**

**3. PHẢI ĐƯỢC XẾP THEO CÁCH THÍCH HỢP ĐỂ BÁN TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI SỬ DỤNG MÀ KHÔNG CẦN ĐÓNG GÓI LẠI**

# Có coi là bộ sản phẩm không?

**MÈ SPAGHETTI GỒM:**

- **GÓI SPAGHETTI CHƯA NẤU(19.02)**
- **GÓI PHO MÁT (04.06)**
- **GÓI NHỎ NƯỚC SỐT CÀ CHUA (21.03)**
- **ĐÓNG GÓI CHUNG ĐỂ BÁN LẺ**



# Loại trừ

**KHÔNG GỒM CÁC SẢN PHẨM ĐƯỢC ĐÓNG GÓI CÙNG VỚI NHAU GỒM:**

**VD:**

- **Hộp tôm (16.05), Hộp bơ (04.06), Hộp thit lợn xông khói cắt lát (16.02), Hộp nước quả ép (20.09)**
- **Chai cồn (22.08) và chai rượu (22.04).**

**Chúng được phân loại riêng biệt vào các nhóm phù hợp.**

# Phân loại bộ sản phẩm – quy tắc 1

**Chú giải 3 phần VI – đóng gói theo bộ**

Các mặt hàng đóng gói thành bộ gồm từ hai hoặc nhiều phần cấu thành riêng biệt, trong đó một vài hay tất cả các phần cấu thành của các mặt hàng đó nằm trong Phần này và chúng được trộn với nhau để **tạo ra một sản phẩm của Phần VI hay VII**, **phải được xếp vào nhóm phù hợp với sản phẩm đó**, với điều kiện là các chất cấu thành phải:

(a) Theo cách thức đóng gói của chúng cho thấy rõ ràng là chúng được sử dụng cùng nhau mà không cần phải đóng gói lại;

(b) Được trình bày đi kèm cùng với nhau; và

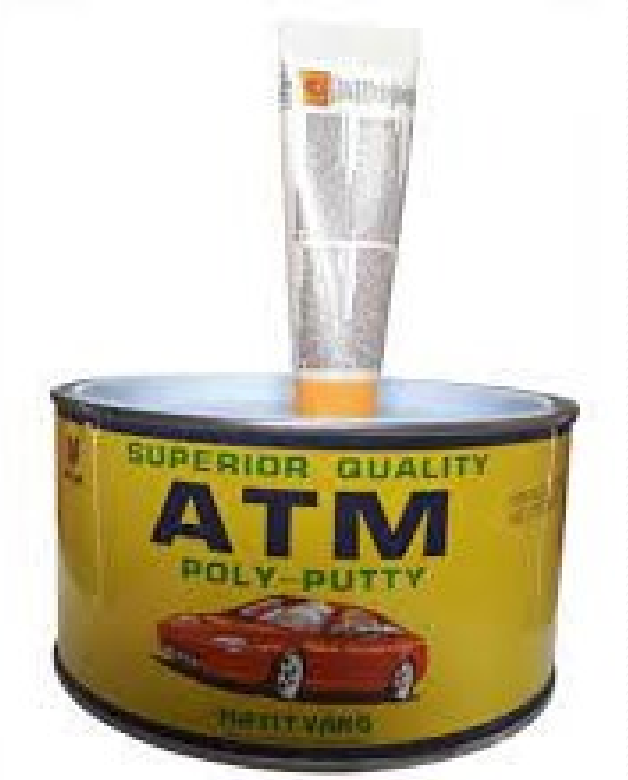
(c) Có thể nhận biết là chúng nhằm bổ sung cho nhau, thông qua bản chất hoặc tỷ lệ tương ứng của chúng trong sản phẩm.

# CHÚ GIẢI TỔNG QUÁT PHẦN VI

**Theo chú giải tổng quát 3 phần VI**

Cần lưu ý rằng các hàng hoá được đóng gói thành bộ bao gồm hai hoặc nhiều thành phần riêng rẽ, một số hoặc tất cả các thành phần đó được xếp vào Phần VI, dự định được **sử dụng lần lượt mà không cần trộn trước, sẽ không** được phân loại theo Chú giải 3 của Phần này. Những hàng hóa được **đóng gói để bán lẻ** đó sẽ được phân loại khi áp dụng các Quy tắc Giải thích Tổng quát (**thường là Quy tắc 3 (b)); trong** trường hợp mà các sản phẩm đó **không được đóng gói để bán lẻ** thì các bộ phận cấu thành sẽ được phân loại riêng rẽ.

# Phân loại bộ sản phẩm




- Thành phần:

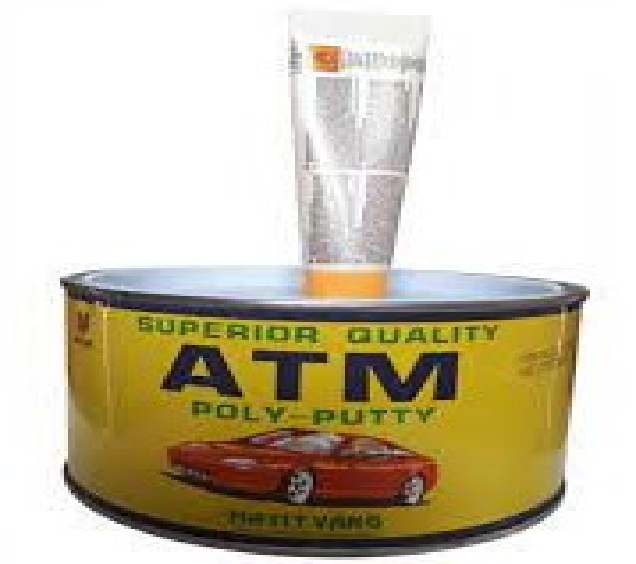
+ 1 hộp nhựa Polyester dạng lỏng 100% (A) – nhóm 39.07

+ Tuýp: chất làm cứng polyisocyante từ HDI (100%) (B) – nhóm 39.11.

- Sử dụng: trộn 100A với 2B

- Công dụng: matit chuyên dùng để sửa chữa và tân trang những khiếm khuyết trên kim loại như thân xe ô tô, xe máy, hoặc trên các bề mặt khác bằng gỗ ....

# Phân loại bộ sản phẩm




Nhóm 32.14: Ma tít để gắn kính, để ghép nối, các chất gắn nhựa (resin cements), các hợp chất dùng để trát, gắn và các loại ma tít khác

Chú giải chi tiết (A) nhóm 32.14: Các chế phẩm này thường dùng để làm kín hoặc trát các vết nứt và, trong một vài trường hợp, để bảo đảm sự kết dính giữa các mảnh






**Foam PU Max 5in1**

- Polyol: nhóm 39.07
- Polyisocyanate: nhóm 39.11.
- Polyol + Polyisocyanate → Polyurethan: Nhóm 39.09

# LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN DIỆN HOÁ CHẤT NK,XK CÓ HAY KHÔNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH QL HOÁ CHẤT?

**Phần 3: Thông tin về thành phần các chất**

**3.1 Chất**

| | | |
|---|---|---|
| Công thức | : | NaCN |
| Trọng lượng phân tử | : | 49.01 g/mol |
| Số CAS | : | 143-33-9 |
| Số EC | : | 205-599-4 |
| Chỉ số-Số | : | 006-007-00-5 |

| Thành phần | | Phân loại | Nồng độ |
|---|---|---|---|
| **Sodium cyanide** | | | |
| Số CAS | 143-33-9 | Met. Corr. 1; Acute Tox. 1; STOT RE 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; H290, H300, H330, H310, H372, H400, H410<br>Nhân tố M - Aquatic Acute: 10 - Aquatic Chronic: 1 | <= 100 % |
| Số EC | 205-599-4 | | |
| Chỉ số-Số | 006-007-00-5 | | |

Để xem chi tiết nội dung của Bảng kê H đề cập đến trong mục này, xem mục 16.

# PHẦN II: HỆ THỐNG QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HÓA CHẤT

## SECTION 1. CHEMICAL PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION

Identity (Trade Name As Used On Label); PMC-3

Recommended use of the chemical and restrictions on use; Mold Cleaner

## SECTION 3. COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS

| CHEMICAL NAME | OTHER NAME | CAS NUMBER | Content (%) |
|---|---|---|---|
| Acetone | - | 67-64-1 | 10~20 |
| Methylene chloride | - | 75-09-2 | 25~35 |
| Xylene | - | 1330-20-7 | 5~15 |
| Propylene glycol monomethyl ether | - | 107-98-2 | 5~15 |
| Dimethyl ether | - | 115-10-6 | 25~35 |

# CÁC BƯỚC NHẬN DIỆN XÁC ĐỊNH CHÍNH SÁCH NK,XK HOÁ CHẤT

**Bước 1: T**ổng hợp các thông tin cần thiết của hóa chất (SDS/MSDS) để làm căn cứ xác định chính sách quản lý.

(1) tên thương mại,

(2) mục đích sử dụng,

(3) phân loại thành phần nguy hiểm,

(4) thông tin thành phần, hàm lượng, mã cas hóa chất

5) Đặc tính vật lý, hóa học.

(6) Mục đích NK: SX,KD hay tiêu dùng.

(7) dự kiến khối lượng nhập khẩu

**Bước 2:** Xác định bản chất và mô tả hàng hóa theo Danh mục HHXNK VN và xác định mã HS code (hàng hóa)

Căn cứ 6 quy tắc phân loại và các quy định của chú giải HS.

# CÁC BƯỚC NHẬN DIỆN XÁC ĐỊNH CHÍNH SÁCH NK,XK HOÁ CHẤT

**Bước 3:** Tra cứu mã cas, tên thành phần, cụm tên hóa chất với các phụ lục hóa chất:

+ Phụ lục II – NĐ 24.

+ Phụ lục III -NĐ24

+ Phụ lục hóa chất cấm: luật đầu tư 143, Hóa chất bảng 1 – NĐ 33/2024, Hóa chất cấm – Suy giảm tầng ozon NĐ119.

+ Phụ lục IV – Hóa chất xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất.

+ Phụ lục NĐ 28 – ma túy và tiền chất ma túy.

+ Phụ lục Thông tư 01/2022/TT-BTNMT.

+ Phụ lục II - Danh mục tiền chất thuốc nổ tại TT 23/2024/TT-BCT

+ Danh mục xác định có phải Hóa chất mới:

(Danh mục hóa chất quốc gia và danh mục hóa chất nước ngoài được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thừa nhận được lưu trữ, quản lý, cập nhật trên cơ sở dữ liệu chuyên ngành hóa chất. (K3Đ29)

# CÁC BƯỚC NHẬN DIỆN XÁC ĐỊNH CHÍNH SÁCH NK,XK HOÁ CHẤT

Bước 4: xác định đối tượng miễn trừ nếu thuộc một trong các phụ lục trên và sản phẩm miễn trừ theo quy định:

Bước 5: thực hiện chính sách quản lý theo quy định nếu thuộc các trường hợp sau.

Bước 6: Thực hiện thủ tục điện tử phù hợp: khai báo hóa chất nhập khẩu trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (nếu thuộc đối tượng); nộp hồ sơ xin giấy phép trên Cổng dịch vụ công trực tuyến (nếu thuộc đối tượng).

Bước 7: Làm thủ tục hải quan và kiểm tra chuyên ngành (nếu có). Chuẩn bị hồ sơ để giải trình hậu kiểm (SDS, kết quả khai báo/giấy phép, chứng từ…).

Bước 8: Sau thông quan: quản lý tồn trữ - an toàn - an ninh hóa chấts; nhãn/SDS tiếng Việt; sổ theo dõi (đặc biệt với hóa chất kiểm soát đặc biệt).

Bước 9: Định kỳ: báo cáo hóa chất, rà soát ngưỡng lập kế hoạch sự cố, công bố thông tin (nếu hàng hóa thuộc diện phải công bố)….

# Phần VI : Sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp liên quan

**Chương 28:** Hóa chất vô cơ; các hợp chất vô cơ hay hữu cơ của kim loại quý, kim loại đất hiếm, các nguyên tố phóng xạ hoặc của các chất đồng vị

**Chương 29:** Hóa chất hữu cơ

**Chương 30:** Dược phẩm

**Chương 31:** Phân bón

**Chương 32:** Các chất chiết xuất làm thuốc nhuộm hoặc thuộc da; …..; thuốc nhuộm, sơn, vecni….

**Chương 33:** Tinh dầu, các chất tựa nhựa; nước hoa, mỹ phẩm hoặc các chế phẩm dùng cho vệ sinh

**Chương 34**
Xà phòng, các chất hữu cơ hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa, các chế phẩm bôi trơn, các loại sáp nhân tạo, sáp chế biến,…

**Chương 35**
Các chất chứa albumin; các dạng tinh bột biến tính; keo hồ; enzim

**Chương 36:** Chất nổ; các sản phẩm pháo; diêm; các hợp kim tự cháy; các chế phẩm dễ cháy

**Chương 37:** Vật liệu ảnh hoặc điện ảnh

**Chương 38:** Các sản phẩm hoá chất khác

# Phần VII : PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU

**Chương 39: Plastic và các sản phẩm bằng plastic**

**Chương 40: Cao su và các sản phẩm bằng cao su**

# I. PHÂN LOẠI HOÁ CHẤT VÔ CƠ CHƯƠNG 28

Chương 28 chỉ bao gồm

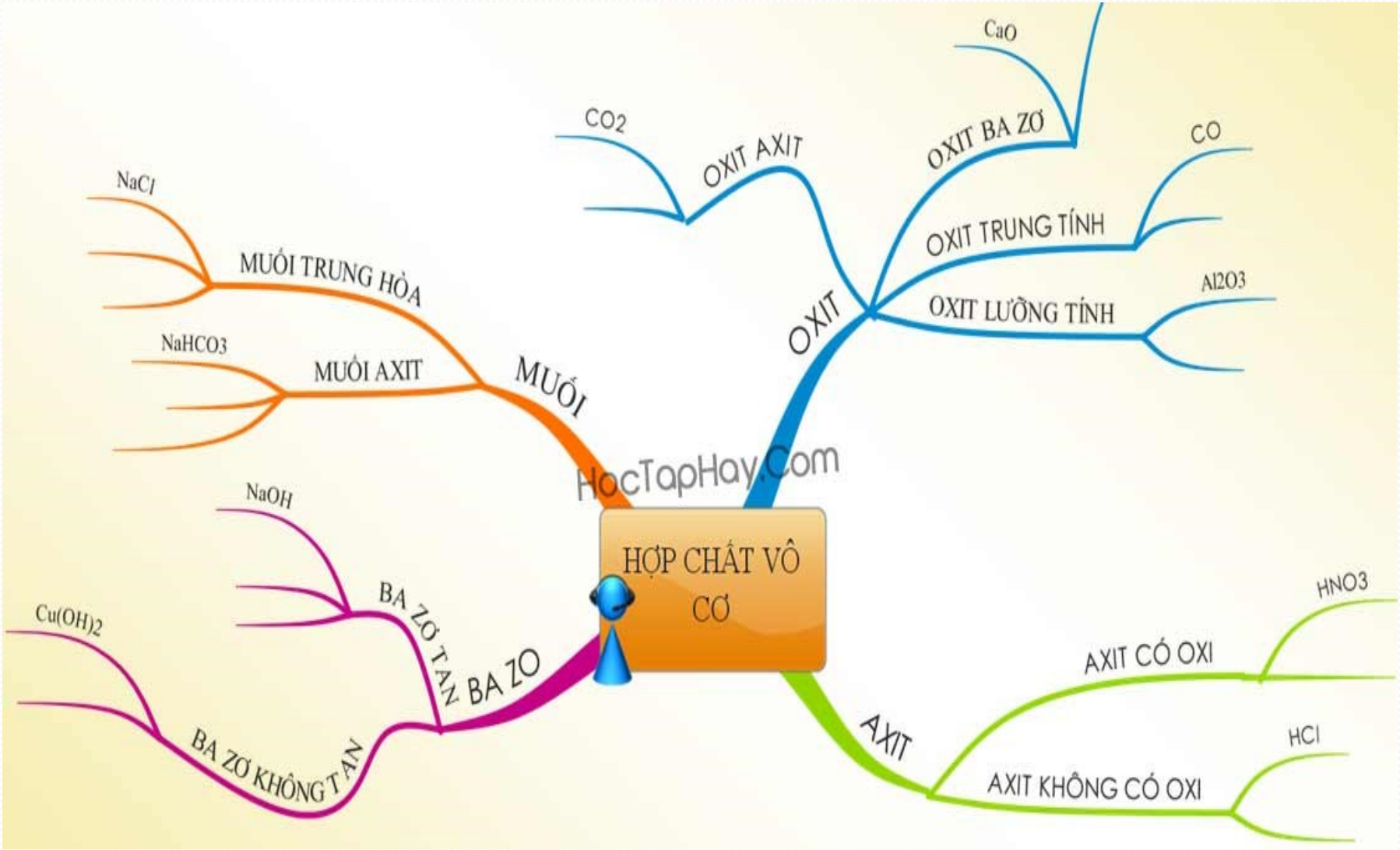
- **Trừ khi có quy định khác, chương này chỉ bao gồm:**
- (a) Nguyên tố và hợp chất hóa học đã **xác định về mặt hoá học, riêng biệt**, có hoặc không tạp chất;
  (b) Chúng hòa tan trong nước hoặc dung môi chỉ để bảo quản, vận chuyển;
  (c) Có thể thêm chất ổn định, chống bụi, chất màu phục vụ bảo quản hoặc an toàn, không làm thay đổi công dụng

Chương 28 không bao gồm

Theo Chú giải 1 Phần VI, **Chương này không bao gồm**:
(a) Natri clorua, magiê oxit và sản phẩm Phần V;
(b) Hợp chất hữu cơ – vô cơ (trừ loại nêu tại Chú giải 2);
(c) Sản phẩm thuộc Chú giải 2–5 Chương 31;
(d) Sản phẩm vô cơ phát quang (nhóm 32.06) và hỗn hợp nấu thủy tinh (nhóm 32.07);
(e) Graphit nhân tạo, chất dập lửa, chất tẩy mực, tinh thể halogenua kim loại kiềm/kiềm thổ (nhóm 38.01, 38.13, 38.24);
(f) Đá quý, kim loại quý và sản phẩm từ chúng (Chương 71);
(g) Kim loại, hợp kim, gốm kim loại (Phần XV);
(h) Bộ phận quang học từ halogenua kim loại kiềm hoặc kiềm thổ (nhóm 90.01).

# HỢP CHẤT VÔ CƠ

***Định nghĩa:*** Các hợp chất không phải là hữu cơ là hợp chất vô cơ.

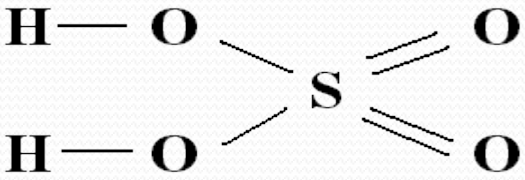


# HỢP CHẤT XÁC ĐỊNH VỀ MẶT HÓA HỌC & TẠP CHẤT (CHƯƠNG 28 – HS)

## 1. Khái niệm hợp chất xác định về mặt hóa học

Là chất chỉ gồm một loại phân tử (cộng hóa trị hoặc ion).
Thành phần xác định bởi tỉ lệ cố định các nguyên tố.
Có thể biểu diễn bằng công thức hoặc cấu trúc hóa học rõ ràng.

Axit sulfuric $H_2SO_4$




## 2. Tạp chất "impurities" theo Chương 28

Áp dụng cho sản phẩm thu được trực tiếp từ quá trình sản xuất, có thể chứa tạp chất do:
(a) Nguyên liệu ban đầu chưa chuyển hóa.
(b) Tạp chất có sẵn trong nguyên liệu.
(c) Thuốc thử sử dụng trong sản xuất/tinh chế.
(d) Sản phẩm phụ phát sinh.

# VÍ DỤ

**($NaNO_3$ 99,9 %), 30kg, dạng bột dùng sx phân bón hoặc thuốc nổ**




**28.34 – Nitrit; nitrat.**
2834.10 - Nitrit
**- Nitrat:**
2834.21 - - Của kali
**2834.29 - - Loại khác**
**→ PL mã nào?**

Hóa chất tinh khiết Natri nitơrat hàm lượng NaNO3 99 %, 1kg, dạng bột, dùng PTN




**31.02 – phân khoáng hoặc phân hoá học có chứa Nito.**

31.02.10.00 – Ure, có hoặc không ở trong dung dịch nước
.....
**3102.50.00 – Natri nitrat**

**(A -$NaNO_3$ 99,9 %), 30kg, dạng bột**




B- **NaNO3 99,9 %, 1kg, dạng bột**




- $NaNO_3$ có ~~phải hợp chất vô cơ~~, xác định hoá học?
- ▼
- CÓ → Thuộc phạm vi Chương 28 – Hoá chất vô cơ
- |
- ▼
- Tuy nhiên, Chú giải 3(c) Ch.28 loại trừ sản phẩm Chú giải 2–5 Chương 31
- |
- ▼
- CHUYỂN SANG CHƯƠNG 31
- |
- ▼
- Theo Chú giải 2 Ch.31 (NaNO3 PL 31.02 nếu ko tạo hình/đóng gói 31.05 → Xem hình dạng/đóng gói 31.05:
- |
- ├── Nếu NaNO3, bao >10 kg, không tạo hình viên → PL Nhóm 31.02
- |
- └── Nếu NaNO3, dạng viên hoặc gói ≤10 kg → PL Nhóm 31.05

# PHỤ LỤC II – DANH MỤC TIỀN CHẤT THUỐC NỔ ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH SỬ DỤNG Ở VN

(kèm theo Thông tư số 23/2024/TT-BCT ngày 07 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

| TT | Tên tiền chất thuốc nổ | Công thức phân tử | Mã CAS | Mã HS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amoni Nitrat ≥ 98,5% | $NH_4NO_3$ | 6484-52-2 | 3102.30.00 |
| 2 | Nitro Metan ≥ 96% | $CH_3NO_2$ | 72-52-5 | 2904.20.90 |
| 3 | Natri Nitrat ≥ 98,5% | $NaNO_3$ | 7631-99-4 | 2834.29.90 |
| 4 | Kali Nitrat ≥ 98,5% | $KNO_3$ | 7757-79-1 | 2834.21.00 |
| 5 | Natri Clorat ≥ 84,0% | $NaClO_3$ | 7775-09-9 | 2829.11.00 |
| 6 | Kali Clorat ≥ 98,5% | $KClO_3$ | 3811-04-9 | 2829.19.00 |
| 7 | Kali Perclorat ≥ 98,5% | $KClO_4$ | 7778-74-7 | 2829.90.90 |

**Lưu ý: Theo quy định HS Natri nitrat, mã HS đúng là 3102.50.00.**

## TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NK, XK TIỀN CHẤT THUỐC NỔ

- **K4, Đ43 Luật 42/2024:**

(a) Tổ chức, doanh nghiệp **được phép sản xuất, kinh doanh** tiền chất thuốc nổ **thì được xuất khẩu, nhập khẩu** tiền chất thuốc nổ;

b) **Chỉ được** xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ **khi có giấy phép** xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ do cơ quan có thẩm quyền thuộc **Bộ Công Thương cấp**;

c) Việc ủy thác nhập khẩu tiền chất thuốc nổ chỉ được thực hiện giữa tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, doanh nghiệp được phép kinh doanh, tổ chức, doanh nghiệp được phép sử dụng với tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh tiền chất thuốc nổ.

# MIỄN TRỪ CẤP PHÉP TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO?

❖**K5,Đ43 LUẬT 42/2024: Miễn trừ cấp phép trong trường hợp sau đây:**

a) Miễn trừ việc cấp giấy phép **kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu** tiền chất thuốc nổ **phục vụ cho nghiên cứu khoa học, thử nghiệm** với khối lượng sử dụng trong 01 năm **từ 05 kg trở xuống**;

b) Tổ chức nhập khẩu tiền chất thuốc nổ để **sử dụng trực tiếp** cho sản xuất, nghiên cứu, thử nghiệm **phải có giấy phép nhập khẩu** tiền chất thuốc nổ và được **miễn trừ việc cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ** nhưng vẫn phải bảo đảm điều kiện kinh doanh quy định tại khoản 3 Điều này;

- c) Tổ chức sử dụng tiền chất thuốc nổ không hết khi bán lại cho tổ chức cung cấp tiền chất thuốc nổ hợp pháp được miễn trừ việc cấp giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ.

❖**Ghi chú: Tổ chức, DN nhập khẩu tiền chất thuốc nổ dùng để sản xuất phân bón hoặc dùng làm hoá chất phòng thí nghiệm hoặc hoá chất công nghiệp …thì quản lý ntn?**

# QUY ĐỊNH TIỀN CHẤT THUỐC NỔ

- **TT 41/2023/TT-BCT NGÀY 28/12/2023: DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG:**

| STT | Tên sản phẩm, hàng hóa | Quy chuẩn/Tiêu chuẩn | Mã số HS sản phẩm | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |
| **1** | **Tiền chất thuốc nổ** | | | |
| 1.1 | Amoni nitrat ($NH_4NO_3$) dạng tinh thể dùng để sản xuất thuốc nổ nhũ tương | QCVN 05:2015/BCT | 3102.30.00 | **Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trước khi thông quan** |
| 1.2 | Amoni nitrat ($NH_4NO_3$) dạng hạt xốp dùng để sản xuất thuốc nổ ANFO | QCVN 03:2012/BCT | | |
| 1.3 | Natri Nitrat ($NaNO_3$) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp | QCVN 04A:2020/BCT | 2834.29.90 | |
| 1.4 | Natri Clorat ($NaClO_3$) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp | | 2829.11.00 | |
| 1.5 | Kali Nitrat ($KNO_3$) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp | | 2834.21.00 | |
| 1.6 | Kali Clorat ($KClO_3$) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp | | 2829.19.00 | |
| 1.7 | Kali Perclorat ($KClO_4$) sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp | | 2829.90.90 | |

# VÍ DỤ

**($NaNO_3$ 99,9 %), 30kg, dạng bột dùng sản xuất phân bón hoặc thuốc nổ**







Hóa chất tinh khiết Natri nitơrat hàm lượng NaNO3 99 %, 1kg, dạng bột

**CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NHƯ THẾ NÀO?**

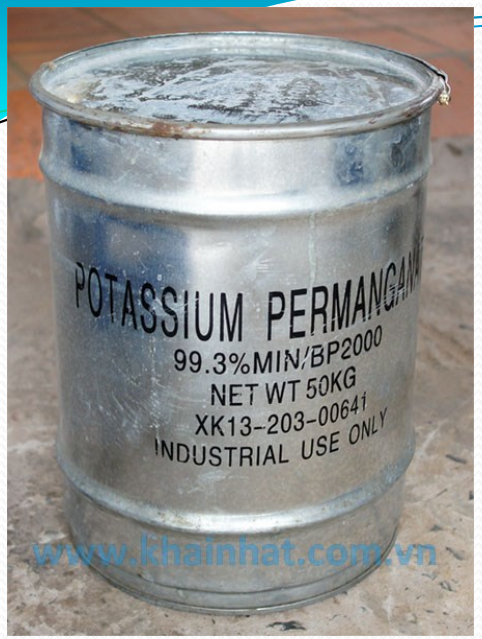
# TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP NK, XK TIỀN CHẤT THUỐC NỔ

| TT | Tên tiền chất thuốc nổ | Công thức phân tử | Mã CAS | Mã HS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amoni Nitrat ≥ 98,5% | $NH_4NO_3$ | 6484-52-2 | 3102.30.00 |
| 2 | Nitro Metan ≥ 96% | $CH_3NO_2$ | 72-52-5 | 2904.20.90 |
| 3 | Natri Nitrat ≥ 98,5% | $NaNO_3$ | 7631-99-4 | 2834.29.90 |
| 4 | Kali Nitrat ≥ 98,5% | $KNO_3$ | 7757-79-1 | 2834.21.00 |
| 5 | Natri Clorat ≥ 84,0% | $NaClO_3$ | 7775-09-9 | 2829.11.00 |
| 6 | Kali Clorat ≥ 98,5% | $KClO_3$ | 3811-04-9 | 2829.19.00 |
| 7 | Kali Perclorat ≥ 98,5% | $KClO_4$ | 7778-74-7 | 2829.90.90 |

Natri nitrat → Không PL vào chương 28

**Tiền chất thuốc nổ khác được phân loại chương 28 ngoài thực hiện chính sách tiền chất thuốc nổ, thực hiện khai báo hóa chất theo Nghị định 26. Và lưu ý thuộc phụ lục IV hóa chất xây dựng KHPNUPSCHC.**

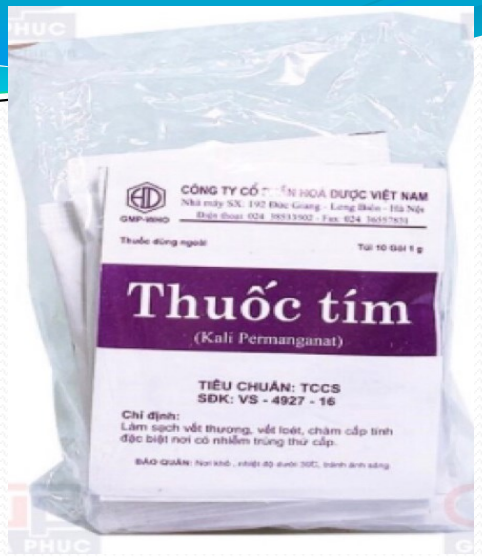
# VÍ DỤ 3




a) KMnO4 (99,3%) , 50 kg, dùng trong công nghiệp



b/ $KMnO_4$ > 98 %. Đóng trong lọ kín 0.5 kg. Hoá chất PTN, nhập khẩu 20 kg




c/ 10 gói, 1 gói/1g KMnO4 (99%).

Cách sử dụng: một gói hòa trong 1 lit nước, dùng để sát khuẩn, khử trùng hoặc rửa rau sống.

**Chương 28**

**Hoá chất vô cơ; các hợp chất vô cơ hay hữu cơ của kim loại quý, kim loại đất hiếm, các nguyên tố phóng xạ hoặc các chất đồng vị**

**28.41 - Muối của axit oxometalic hoặc axit peroxometalic.**

2841.61 - - Kali permanganate → **PHÂN LOẠI CÓ ĐÚNG KHÔNG?**

# PHỤ LỤC III

## DANH MỤC HÓA CHẤT CẦN KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

*(Theo Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)*

**1.2. Nhóm 2**

| STT | Tên khoa học theo danh pháp quốc tế IUPAC | Tên hóa chất theo tiếng Việt | Mã CAS | Công thức hóa học |
|---|---|---|---|---|
| A | **CÁC TIỀN CHẤT CÔNG NGHIỆP** | | | |
| | **Nhóm 2 (IVC): Các tiền chất là hóa chất, dung môi, chất xúc tác dùng trong quá trình sản xuất chất ma túy.** | | | |
| 14. | Potassium permanganate | Kali permanganat | 7722-64-7 | $KMnO_4$ |

# VÍ DỤ PHÂN LOẠI VÀ CSQL

**Phần 3: Thông tin về thành phần các chất**

**3.1 Chất**

| | | |
|---|---|---|
| Công thức | : | NaCN |
| Trọng lượng phân tử | : | 49.01 g/mol |
| Số CAS | : | 143-33-9 |
| Số EC | : | 205-599-4 |
| Chỉ số-Số | : | 006-007-00-5 |




| Thành phần | | Phân loại | Nồng độ |
|---|---|---|---|
| **Sodium cyanide** | | | |
| Số CAS | 143-33-9 | Met. Corr. 1; Acute Tox. 1; STOT RE 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1; H290, H300, H330, H310, H372, H400, H410<br>Nhân tố M - Aquatic Acute: 10 - Aquatic Chronic: 1 | <= 100 % |
| Số EC | 205-599-4 | | |
| Chỉ số-Số | 006-007-00-5 | | |

Để xem chi tiết nội dung của Bảng kê H đề cập đến trong mục này, xem mục 16.

# PHỤ LỤC III

DANH MỤC HÓA CHẤT CẦN KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

*(Kèm theo Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)*

## I. Chất cần kiểm soát đặc biệt

### 1.1. Nhóm 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | compounds | của thủy ngân | | |
| 40. | The cyanide compound | Các hợp chất xyanua | --- | --- |

# PHỤ LỤC IV

DANH MỤC HOÁ CHẤT PHẢI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHẤT

*(Kèm theo Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 265. | Cyanide compounds | Các hợp chất xyanua | --- | --- | 5.000 |

# II. PHÂN LOẠI HOÁ CHẤT HỮU CƠ CHƯƠNG 29

## PHẠM VI CHƯƠNG 29 – HỢP CHẤT HỮU CƠ (HS)

**1. Trừ khi có yêu cầu khác, chỉ bao gồm:**

- **Hợp chất hữu cơ xác định** về mặt hóa học riêng biệt(có hoặc không chứa tạp chất).
- **Hỗn hợp đồng phân** của cùng hợp chất hữu cơ, trừ hỗn hợp ĐP H-C mạch hở (chương 27)
- **Sản phẩm nhóm 29.36–29.41** (đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học).
- **Hòa tan** trong nước/ dung môi khác/có chứa **chất ổn định, chống đông vón, chống bụi, chất màu, mùi, gây nôn** / (chỉ để bảo quản, đảm bảo an toàn hoặc vận chuyển).
- **Muối diazoni, chất tiếp hợp, amin diazo hóa** dùng sản xuất thuốc nhuộm azo.

**2. Không bao gồm**

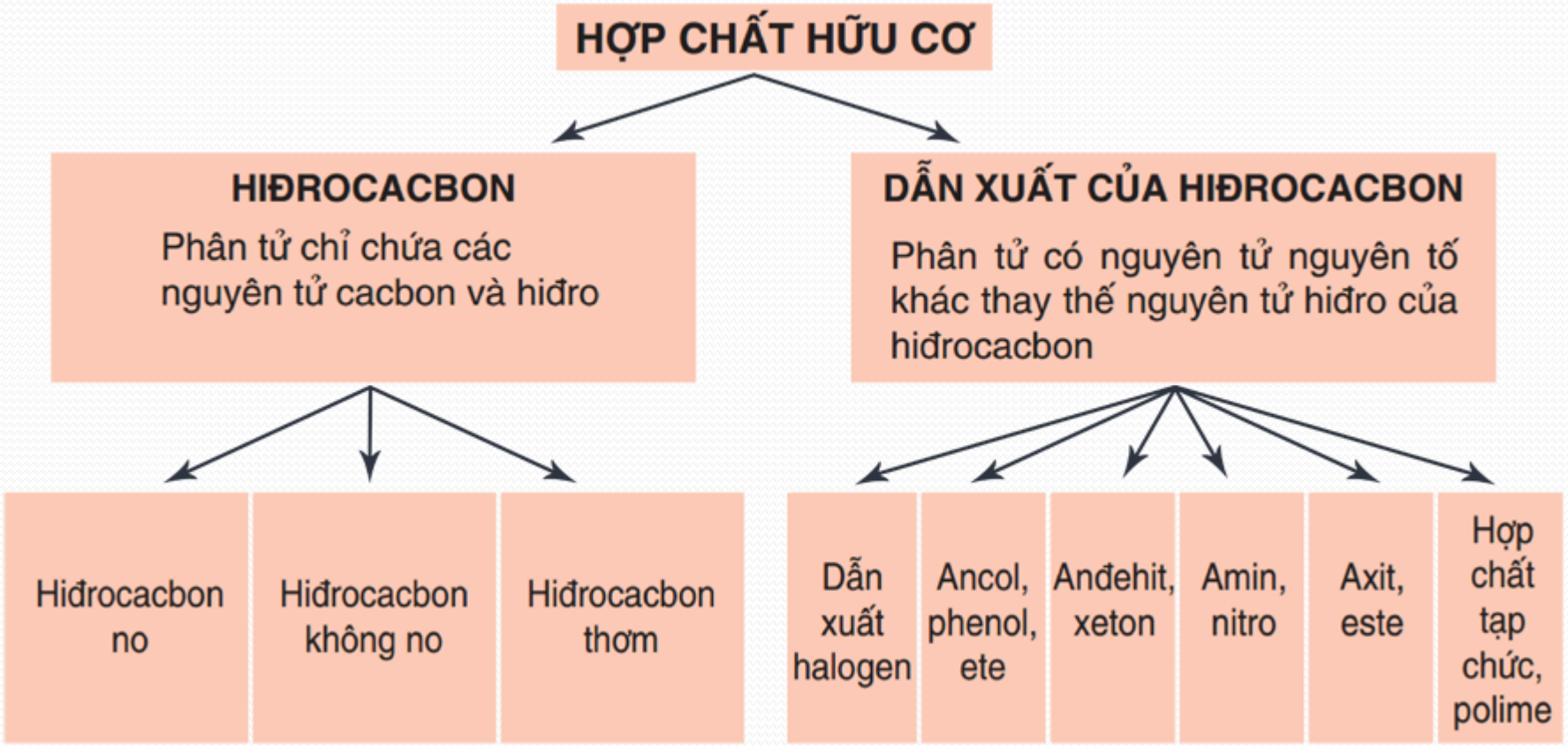
Các sản phẩm thuộc các nhóm:
**15.04, 15.20 (glycerin thô), 22.07–22.08 (cồn ethylic), 27.11 (methan, propan), 28, 30.02 (SP miễn dịch), 31.02–31.05 (Ure), 32.03–32.12 (chất màu), 35.07 (enzyme), 36.06, 38.13 (, 38.24 (tẩy mực đóng gói bán lẻ), 90.01 (Bộ phận quang học).**

**3. Nguyên tắc phân nhóm**

→ Nếu hàng hóa có thể xếp vào **nhiều nhóm trong Chương 29**,
☞ **phân vào nhóm có số thứ tự sau cùng.**

# HỢP CHẤT HỮU CƠ

***Định nghĩa***: Là hợp chất của carbon (trừ $CO_2$, muối carbonat và hợp chất carbua)



# Chương 29 - pha thêm chất ổn định

Chất đóng rắn cho sơn MEKPO

Thành phần: chất đóng rắn MEKPO > 90 %; Dibutyl phthalate < 10 %.

Dibutyl phthalat là chất ổn định MEKPO, chống nổ

**Chương 29**
**Hoá chất hữu cơ**

**Chú giải.**

1.- Trừ khi có yêu cầu khác, các nhóm của Chương này chỉ bao gồm:

(a) Các hợp chất hữu cơ đã được xác định về mặt hoá học riêng biệt, có hoặc không chứa tạp chất;

(f) Các sản phẩm đã nêu ở (a), (b), (c), (d) hoặc (e) trên đây đã pha thêm chất ổn định (kể cả chất chống đóng cứng/chất chống đông vón) cần thiết để bảo quản hoặc vận chuyển;

**Phân loại: 2909.60.00**

**Ví dụ 2:** Tên hàng khai báo: Dung môi hữu cơ dùng pha mực in, mã số 3814.00.00 (3 %).

Thành phần: Axeton 98 %; Phenol 2%




Theo bạn Doanh nghiệp đã khai báo đúng hay sai? Tìm mã số đúng.




**Ví dụ 2:** Tên hàng khai báo: Dung môi hữu cơ dùng pha mực in, mã số 3814.00.00 (3 %). Thành phần: Axeton (67-64-1) 98 %; Phenol (108-95-2) 2%, 50kg/thùng

Quá trình điều chế acetone từ cumene gồm hai giai đoạn:

Giai đoạn 1: Oxi hóa cumene

$C_9H_{12} + O_2 \rightarrow C_9H_{12}O_2$ (Cumene hydroperoxide)

Giai đoạn 2: Thuỷ phân cumene hydroperoxide

$C_9H_{12}O_2 + H_2SO_4 \rightarrow C_3H_6O + C_6H_5OH$ (Acetone + Phenol)

**Chương 29**

**Hoá chất hữu cơ**

**Chú giải.**

1.- Trừ khi có yêu cầu khác, các nhóm của Chương này chỉ bao gồm:

(a) Các hợp chất hữu cơ đã được xác định về mặt hoá học riêng biệt, có hoặc không chứa tạp chất;

**29.14 - Xeton và quinon, có hoặc không có chức oxy khác, và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.**

- Xeton mạch hở không có chức oxy khác:

2914.11 - - Axeton

| | |
|---|---|
| **29.14** | **Xeton và quinon, có hoặc không có chức oxy khác, và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.** |
| | - Xeton mạch hở không có chức oxy khác: |
| 2914.11.00 | - - Axeton |

| | |
|---|---|
| **3814.00.00** | **Hỗn hợp dung môi hữu cơ và các chất pha loãng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất tẩy sơn hoặc tẩy vecni đã pha chế.** |

Số: 24/2026/NĐ-CP *Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2026*

**NGHỊ ĐỊNH**

QUY ĐỊNH CÁC DANH MỤC HÓA CHẤT THUỘC PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT HÓA CHẤT

**1.2. Nhóm 2**

| STT | Tên khoa học theo danh pháp quốc tế IUPAC | Tên hóa chất theo tiếng Việt | Mã CAS | Công thức hóa học |
|---|---|---|---|---|
| A | **CÁC TIỀN CHẤT CÔNG NGHIỆP** | | | |
| | **Nhóm 2 (IVC): Các tiền chất là hóa chất, dung môi, chất xúc tác dùng trong quá trình sản xuất chất ma túy.** | | | |
| 2. | 2 - Propanone | Acetone | 67-64-1 | $C_3H_6O$ |

Số: 28/2026/NĐ-CP *Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2026*

**NGHỊ ĐỊNH**

QUY ĐỊNH CÁC DANH MỤC CHẤT MA TÚY VÀ TIỀN CHẤT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Acetone | 2-propanone | 67-64-1 | 2914.11.00 | Bộ Công Thương, Bộ NN&MT |

# PHỤ LỤC III

## DANH MỤC HÓA CHẤT CẦN KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

*(Kèm theo Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của C*

## I. Chất cần kiểm soát đặc biệt

### I.1. Nhóm 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 127. | Phenol | Phenol | 108-95-2 | $C_6H_6O$ |

# Ví dụ 3: Giấm công nghiệp:




Phân loại và chính sách nhập khẩu ?

Mô tả hàng hóa:

- Trong đó Nước: 80 %

  Axit Giấm (axit axetic): 20 %

- Đóng trong can 30 kg

# Ví dụ 3: Giấm công nghiệp:




Mô tả hàng hóa:

- Trong đó Nước: 80 %

Axit Giấm (axit axetic) (64-19-7): 20 %

- Đóng trong can 30 kg

**Chương 29**

**Hoá chất hữu cơ**

**Chú giải.**

1.- Trừ khi có yêu cầu khác, các nhóm của Chương này chỉ bao gồm:

(a) Các hợp chất hữu cơ đã được xác định về mặt hoá học riêng biệt, có hoặc không chứa tạp chất;

(d) Các sản phẩm được nêu ở mục (a), (b) hoặc (c) đã hoà tan trong nước;

**29.15** - **Axít carboxylic đơn chức no mạch hở và các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên.**

| | |
|---|---|
| | - Axit axetic và muối của nó; anhydrit axetic: |
| 2915.21.00 | - - Axit axetic |

| | |
|---|---|
| **2209.00.00** | **Giấm và chất thay thế giấm làm từ axit axetic.** |

## Chú giải chi tiết nhóm 29.15:

Nhóm này **không bao gồm**:

(a) Các dung dịch uống được của axit axetic trong nước chứa axit axetic từ 10% trở xuống tính theo trọng lượng (**nhóm 22.09**).

Số: 24/2026/NĐ-CP

*Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 202*

**NGHỊ ĐỊNH**

QUY ĐỊNH CÁC DANH MỤC HÓA CHẤT THUỘC PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT HÓA CHẤT

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A | **CÁC TIỀN CHẤT CÔNG NGHIỆP** | | | |
| | **Nhóm 2 (IVC): Các tiền chất là hóa chất, dung môi, chất xúc tác dùng trong quá trình sản xuất chất ma túy.** | | | |
| 1. | Ethanoic acid | Acetic acid (GAA) | 64-19-7 | $C_2H_4O_2$ |

**CHÍNH PHỦ**

---

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---

Số: 28/2026/NĐ-CP

*Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2026*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acetic acid | Ethanoic acid | 64-19-7 | 2915.21.00 | Bộ Công Thương, Bộ NN&MT |

# Ví dụ: Dung môi n-hexan, dạng lỏng, không màu




- Thành phần: n-hexan 94% (cas **110-54-3)**, iso hexan (2-metyl-pentan) 2,5% (cas **107-83-5)** ;
- 3-metyl pentan 3,5% (cas **96-14-0)**

**Chương 29**

**Hoá chất hữu cơ**

**Chú giải.**

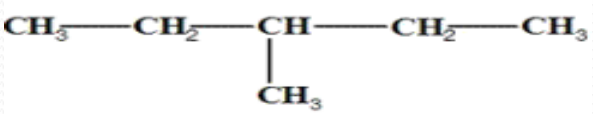
1.- Trừ khi có yêu cầu khác, các nhóm của Chương này chỉ bao gồm:

(a) Các hợp chất hữu cơ đã được xác định về mặt hoá học riêng biệt, có hoặc không chứa tạp chất;

(b) Các hỗn hợp của hai hay nhiều chất đồng phân của cùng một hợp chất hữu cơ (có hoặc không chứa tạp chất), trừ hỗn hợp các chất đồng phân hydro carbon mạch hở (trừ các chất đồng phân lập thể), no hoặc chưa no (Chương 27);

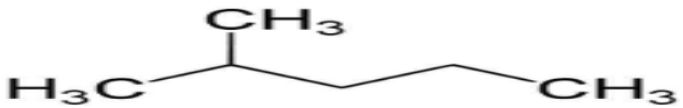



n-hexane




3-methylpentane

Isohexan




**29.01 - Hydrocarbon mạch hở.**

**27.10 - Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải.**

# Ví dụ: Dung môi n-hexan, dạng lỏng, không màu, 50kg/thùng




**Chương 29**

**Hoá chất hữu cơ**

**Chú giải.**

1.- Trừ khi có yêu cầu khác, các nhóm của Chương này chỉ bao gồm:

(a) Các hợp chất hữu cơ đã được xác định về mặt hoá học riêng biệt, có hoặc không chứa tạp chất;

(b) Các hỗn hợp của hai hay nhiều chất đồng phân của cùng một hợp chất hữu cơ (có hoặc không chứa tạp chất), trừ hỗn hợp các chất đồng phân hydro carbon mạch hở (trừ các chất đồng phân lập thể), no hoặc chưa no (Chương 27);

- Thành phần:
- n-hexan 94%,
- iso hexan (2-metyl-pentan) 2,5%;
- 3-metyl pentan 3,5%

✓ **Thành phần**: n-hexan; iso hexan (2-metyl-pentan); 3-metyl pentan→ **hỗn hợp đồng phân** H-C mạch hở → loại trừ chương 29 → xét chương 27.

**27.10 - Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải.**

2710.12 - - Dầu nhẹ và các chế phẩm

## PHỤ LỤC II

DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

*(Kèm theo Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ))*

**Chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 401. | n-Hexane | n-Hexan | 110-54-3 | $C_6H_{14}$ |

**Ví dụ: Dung môi n-hexan, dạng lỏng, không màu, 50kg/thùng.**

**- TH nhập kinh doanh: Giấy chứng nhận đủ đk KDHC có ĐK**

**- TH nhập khẩu để sx ra HC có ĐK: Giấy chứng nhận sản xuất HC có đk.**

**- TH nhập để sử dụng: Công bố mục đích sử dụng hóa chất**

# III. Phân loại hỗn hợp chứa các dẫn xuất đã halogen hóa của metan, etan hoặc propan

## 1. Nội dung nhóm 38.27

**38.27 – Các hỗn hợp chứa dẫn xuất đã halogen hóa của metan, etan hoặc propan, *chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.***

## 2. Cơ sở quy định

•Phần VI: Sản phẩm của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành liên quan.

•Chú giải 4 – Phần VI:

→ Nhóm 38.27 không được ưu tiên hơn các nhóm khác trong Danh mục khi hàng hóa được mô tả theo tên hoặc nhóm chức.

## 3. Nguyên tắc phân loại

| Trường hợp | Cách phân loại |
|---|---|
| **Hàng hóa được mô tả cụ thể theo tên hoặc nhóm chức trong Phần VI** | → Phân loại theo nhóm mô tả cụ thể, không xếp vào 38.27 |
| **Hàng hóa không được mô tả cụ thể ở nhóm khác** | → Phân loại vào nhóm 38.27 |

## 5. Ví dụ minh họa

**•"Hỗn hợp dung môi hữu cơ" có thể thuộc 38.14 và 38.27**

**→ Chọn 38.14, vì mô tả theo tên cụ thể.**

**•Tuy nhiên, 38.27 được ưu tiên hơn 38.24, vì 38.24 *không mô tả theo tên hoặc nhóm chức.***

# VÍ DỤ




a) Primefoam 8080, Thành phần polyete polyol 90%, **HCFC-141b** (1,1-Dichloro-1-fluorothane) 10%; dùng sản xuất mút xốp 220kg/thùng. Dung dịch 0,5% trong nước thỏa mãn HĐBM, sức căng < 45dym/cm




b) DC-6000, Hỗn hợp có chứa **HCFC-141b** (1-1-Dicholoro-1-fluoroethane) và dichoromethane dùng làm chất tẩy rửa kim loại , 25kg/thùng,

**PHẦN VI:**

4.- Trường hợp sản phẩm đáp ứng mô tả tại một hoặc nhiều nhóm trong Phần VI do được mô tả theo tên hoặc nhóm chức và đáp ứng nhóm 38.27, thì sản phẩm đó được phân loại vào nhóm tương ứng theo tên hoặc nhóm chức và không phân loại vào nhóm 38.27.

**3907** -Polyaxetal, polyete khác . …

3907.10 - Các polyaxetal

\- Các polyete khác:

**3907.29 - - Other → PL?**

**38.14**- Hỗn hợp dung môi hữu cơ và các chất pha loãng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất tẩy sơn hoặc tẩy vecni đã pha chế.

**38.27 - Các hỗn hợp chứa các dẫn xuất đã halogen hóa của metan, etan hoặc propan, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.**

**→ Có phù hợp phân loại vào 38.27 ?**

## QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHẤT SUY GIẢM TẦNG OZON

1. Luật bảo vệ môi trường 2020 số 72/2020/QH14.
2. Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường
3. Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon
4. Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.
5. Thông tư 05/2020/TT-BCT sửa đổi thông tư liên tích 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT.
6. Thông tư 01/2022/TT-BTNMT
7. Thông tư 19/2023/TT-BTNMT ngày 15/11/2023 sửa đổi bãi bỏ một số thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
8. Thông tư 38/2024/TT-BTNMT có hiệu lực ngày 25/12/2024 ngưng hiệu lực thi hành K1, K4, Đ15 của Thông tư 01/2022/TT-BTNMT ngày 7/1/2022.
9. Nghị định số 119/2025/NĐ-CP ngày 09/6/2025 (có hiệu lực 1/8/2025) NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2022/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 01 NĂM 2022 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN

# CHÍNH SÁCH NK: NĐ 119/NĐ-CP ngày 09/6/2025

**DANH MỤC CẤM SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU CÁC CHẤT ĐƯỢC KIỂM SOÁT VÀ THIẾT BỊ, SẢN PHẨM CÓ CHỨA HOẶC SẢN XUẤT TỪ CHẤT ĐƯỢC KIỂM SOÁT THEO CAM KẾT THỰC HIỆN ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN**

| TT | Tên chất được kiểm soát | Hỗn hợp chất được kiểm soát | Thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc được sản xuất từ chất được kiểm soát | Mô tả chi tiết | Công thức hóa học | Số hiệu môi chất lạnh | Mã hàng hóa (HS) [1] | Mã hóa chất (CAS) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A** | **Các chất được kiểm soát** | | | | | | | | Trừ |
| 22. | HCFC-141b | | | Dichlorofluoroethanes | $CH3CFCl_2$ | R-141b | 2903.73.00 | 1717-00-6 | |
| 23. | HFC-23 | | | Trifluoromethane (HFC-23) sử dụng trong phòng cháy chữa cháy | CHF3 | R-23 | 2903.41.00 | 75-46-7 | |
| 24. | HCFC-22 | | | Chlorodifluoromethane (HCFC-22) sử dụng trong sản xuất xốp XPS (extruded polystyrene) | $CHF_2Cl$ | R-22 | 2903.71.00 | 75-45-6 | |
| **B.** | **Hỗn hợp của chất được kiểm soát** | | | | | | | | |
| 25. | | Hỗn hợp chất có chứa CFC | | Hỗn hợp chất có chứa chlorofluorocarbons (CFCs), chứa hoặc không chứa hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), perfluorocarbons (PFCs) hoặc hydrofluorocarbons (HFCs) | | | 3827.11 | | Trừ trường hợp tồn tại trong thiết bị, sản phẩm dưới |
| 30. | | HCFC-141b trộn sẵn trong polyol | | Dichlorofluoroethanes (HCFC-141b) trộn sẵn trong polyol sử dụng trong sản xuất xốp cách nhiệt PU (Polyurethan) | | | 3827.32.00 | | |

Hãy để ch

# CHÍNH SÁCH NK: THÔNG TƯ 01/2022/TT-BTNMT

**PHỤ LỤC III.3**

DANH MỤC CÁC CHẤT GÂY HIỆU ỨNG KHÍ NHÀ KÍNH ĐƯỢC KIỂM SOÁT

| Mã hàng hóa (HS) | Mã hóa chất (CAS) | Mô tả hàng hóa | Tiền tố và ký hiệu | Tên hóa học | Công thức hóa học | Số hiệu môi chất lạnh | Tiềm năng nóng lên toàn cầu (GWP)** | Quy định quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CÁC CHẤT HFC HỢP CHẤT** | | | | | | | | **2. Nhập khẩu theo hạn ngạch được phân bổ hằng năm từ năm 2024.** |
| **3827.39.90** | | Loại khác (R-402B, R-403A, R-403B, R-409B, R-411A, R-412A, R-415A, R-416A, R-418A, R-420A, R-509A và **các hợp chất HCFC khác**) | | | | | | |
| **3827.59.00** | | Loại khác (R-508A và các hợp chất chứa HFC-23 có hoặc không chứa perfluorocarbon khác) | | | | | | |
| **3827.69.00** | | Loại khác (R-407B, R-419A, R-421A, R-421B, R-422B, R-422C, R-423A, R-424A, R-425A, R-426A, R-428A và các hợp chất HFC khác) | | | | | | |




a) Primefoam 8080, Thành phần polyete polyol, **HCFC-141b** (1,1-Dichloro-1-fluorothane); dùng sản xuất mút xốp 220kg/thùng

**XÁC ĐỊNH CHÍNH SÁCH NHẬP KHẨU?**




b) DC-6000, Hỗn hợp có chứa **HCFC-141b** (1-1-Dicholoro-1-fluoroethane) và dichoromethane dùng làm chất tẩy rửa kim loại , 25kg/thùng,

# Phân loại thuốc trừ côn trùng, diệt gặm nhấm, trừ nấm, diệt cỏ, điều hòa sinh trưởng, khử trùng và sản phẩm tương tự

**1. Phạm vi phân loại (Theo Chú giải 2 Phần VI)**

- Chỉ xếp **nhóm 38.08** khi **được đóng gói theo liều lượng hoặc để bán lẻ**, dù có thể phù hợp với nhóm khác.

**2. Sản phẩm được phân loại vào nhóm 38.08**

✅ **Được xếp vào nhóm khi:**

(1) **Đóng gói để bán lẻ** (lọ, hộp, vỉ, viên nén,..).

(2) **Có đặc tính của chế phẩm** dùng trừ côn trùng, nấm, gặm nhấm, khử trùng **ở bất cứ hình thức nào chất lỏng, bột…)**

**(3) Được đóng gói thành các sản phẩm như:**

→ Băng, bấc, nến xử lý lưu huỳnh, giấy bẫy ruồi, băng mỡ thân cây, giấy tẩm axit salicylic, que gỗ phủ lindane,...

**3. Không thuộc nhóm 38.08**

❌ **Loại trừ các sản phẩm:**

(a) **Không đáp ứng mô tả trên**, ví dụ:
Hoa, chiết xuất cây kim cúc (12.11, 13.02); dầu creosote (27.07); DDT, naphtalene (Ch.28, 29); vi sinh vật (30.02); oxit đã dùng (38.25).

(b) **Thuộc nhóm chi tiết khác**:
Sơn chống hà (32.08–32.10), xà phòng sát trùng (34.01), sáp đánh bóng chứa DDT (34.05).

(c) **Có tính chất dược phẩm** (30.03, 30.04).

(d) **Chất khử mùi phòng có hoặc không có tính sát trùng** (33.07).

# Ví dụ:

# Mã HS?




Dung dịch sát khuẩn thành phần chứa Natri hypochlorite 5-6% dạng hoà tan trong nước. Đóng gói bán lẻ 5 kg/can, pha loãng 300 lần ( 200ppm) trước khi sử dụng.

**PHẦN VI**
**SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN**

**Chú giải.**

3808.94.90.
TB36/TB-KĐ3
15/5/2025

2.- Theo Chú giải 1 ở trên, các mặt hàng xếp vào các nhóm 30.04, 30.05, 30.06, 32.12, 33.03, 33.04, 33.05, 33.06, 33.07, 35.06, 37.07 hoặc 38.08 vì đã được đóng gói theo liều lượng hoặc đóng gói để bán lẻ được xếp vào các nhóm đó và không xếp vào bất cứ nhóm nào khác của Danh mục.

**28.28** – **Hypoclorit; canxi hypoclorit thương phẩm; clorit; hypobromit.**

2828.10 - Canxi hypoclorit thương phẩm và canxi hypoclorit khác

2828.90 - Loại khác.

**38.08- Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gặm nhấm, thuốc trừ nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nẩy mầm và thuốc điều hoà sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các sản phẩm tương tự, được làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi) (+).**

## PHỤ LỤC II

DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

*ềm theo Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 656. | Sodium hypochlorite | Natri hypoclorit | 7681-52-9 | NaClO |

## PHỤ LỤC IV

DANH MỤC HOÁ CHẤT PHẢI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHẤT

*(Kèm theo Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 168. | Mixtures of sodium hypochlorite | Hỗn hợp chứa natri hypoclorit | --- | --- | 200.000 |

6. Miễn trừ cấp Giấy chứng nhận sản xuất, kinh doanh đối với hóa chất có điều kiện và Giấy phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu đối với hóa chất cần kiểm soát đặc biệt trong trường hợp hóa chất có điều kiện, hóa chất cần kiểm soát đặc biệt chứa trong các sản phẩm sau đây:

a) Dược phẩm; chế phẩm diệt khuẩn, diệt côn trùng; thực phẩm; mỹ phẩm;

# Ví dụ: Dung môi pha sơn



- ✓ Thành phần: Toluen 60% (cas 108-88-3) và các chất thơm khác ethyl benzene (100-41-4) (20%); o-xylen (95-47-6) 20%
- ✓ Đóng thùng 25kg/can

| | |
|---|---|
| 2902 | Hydrocarbon mạch vòng |
| | - Cyclanes, cyclenes và cycloterpenes: |
| 29021100 | - - Cyclohexane |
| 29021900 | - - Loại khác |
| 29022000 | - Benzen |
| 29023000 | - Toluen |

| | |
|---|---|
| 2707 | Dầu và các sản phẩm khác từ chưng cất hắc ín than đá ở nhiệt độ cao; các sản phẩm tương tự có khối lượng cấu tử thơm lớn hơn cấu tử không thơm |
| 27071000 | - Benzen |
| 27072000 | - Toluen |

| | |
|---|---|
| 2710 | Dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, trừ dầu thô; các chế phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác, có chứa hàm lượng từ 70% trở lên là dầu có nguồn gốc từ dầu mỏ hoặc các loại dầu thu được từ các khoáng bi-tum, những loại dầu này là thành phần cơ bản của các chế phẩm đó; dầu thải. (SEN) |

| | |
|---|---|
| 38140000 | Hỗn hợp dung môi hữu cơ và các chất pha loãng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất tẩy sơn hoặc tẩy vecni đã pha chế |

# PHỤ LỤC III

## DANH MỤC HÓA CHẤT CẦN KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

*Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Ch*

**1.2. Nhóm 2**

| STT | Tên khoa học theo danh pháp quốc tế IUPAC | Tên hóa chất theo tiếng Việt | Mã CAS | Công thức hóa học |
|---|---|---|---|---|
| A | **CÁC TIỀN CHẤT CÔNG NGHIỆP** | | | |
| | **Nhóm 2 (IVC): Các tiền chất là hóa chất, dung môi, chất xúc tác dùng trong quá trình sản xuất chất ma túy.** | | | |
| 17. | Methyl benzene | Toluene | 108-88-3 | $C_7H_8$ |


# PHỤ LỤC III

## DANH MỤC HÓA CHẤT CẦN KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

*(Kèm theo Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 củ*

**I. Chất cần kiểm soát đặc biệt**

**I.1. Nhóm 1**


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Hóa chất khác** | | | | |
| 88. | Ethyl benzene | Etyl benzen | 100-41-4 | $C_8H_{10}$ |

# PHỤ LỤC II

## DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

*(Kèm theo Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ))*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 756. | o-Xylene | o-Xylen | 95-47-6 | $C_8H_{10}$ |

# Ví dụ:



- ✓ Thành phần: Toluen 60% (cas 108-88-3) và các chất thơm khác ethyl benzene (100-41-4) (20%); xylen (95-47-6) 20%
- ✓ Đóng thùng 25kg/can
- ✓ Dùng làm dung môi pha sơn

- ➢ Phụ lục II – HC SXKD có ĐK : 0-xylen.
- ➢ Phụ lục III- nhóm 1 – HC KSĐB: Ethylbenzen;
- ➢ phụ lục III- nhóm 2: Toluen

**Chính sách quản lý NK hoá chất ntn?**

**- Phù hợp là hỗn hợp hóa chất chứa chất KSĐB và chất có điều kiện → áp dụng quản lý cao nhất HCKSĐB.**

- TH nhập kinh doanh: Giấy phép KD HCKSĐB, giấy phép NK (ethylbenzene và toluene) – Cục hóa chất cấp.
- TH nhập để sản xuất hóa chất KSĐB: Giấy phép SX HCKSĐB, GPNK HCKSĐB.
- TH nhập để sử dụng: Công bố mục đích sử dụng hóa chất, giấy phép NK hóa chất etylbenzen và toluen

# PHÂN LOẠI SƠN, VÉC NI, CHẤT PHỦ CHƯƠNG 32

- 32.08.- Sơn và vecni (kể cả men tráng (enamels) và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này

- 32.09- Sơn và vecni (kể cả các loại men tráng (enamels) và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường nước

- 32.10- Sơn và vecni khác (kể cả các loại men tráng (enamels), dầu bóng và màu keo); các loại thuốc màu nước đã pha chế dùng để hoàn thiện da.

# Bảng so sánh sơn nhóm 32.08 – 32.09 – 32.10

| | Nhóm 32.08 | Nhóm 32.09 | Nhóm 32.10 (loại 1) | Nhóm 32.10 (loại 2) | Nhóm 32.10 (loại 3) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Thuốc màu** | Không tan, bột/vảy kim loại | Không tan | Thuốc màu | Thuốc màu | Thuốc màu |
| **Chất kết dính** | Polymer tổng hợp hoặc tự nhiên biến tính, cao su | Polymer tổng hợp hoặc tự nhiên đã biến tính | polyme tổng hợp hoặc tự nhiên đã biến tính | Dầu lanh, nhựa tự nhiên | Cao su tự nhiên |
| **Môi trường phân tán** | không chứa nước (Dung môi hữu cơ ) | **Gốc nước** (nước hoặc hỗn hợp nước + dung môi tan trong nước) | Không dung môi hoặc môi chất khác | Có nước hoặc không có nước | Có nước hoặc không có nước |
| **Thành phần khác** | Chất làm khô, làm đặc, HĐBM, chất độn, phụ gia khác | HĐBM, chất độn, phụ gia khác | Tùy từng trường hợp, có thể chứa chất đóng rắn hoặc các phụ gia khác | Tùy từng trường hợp, có thể chứa chất đóng rắn hoặc các phụ gia khác | Tùy từng trường hợp, có thể chứa chất đóng rắn hoặc các phụ gia khác |

# Bảng so sánh vecni của nhóm 32.08, 32.09, 32.10

| | Nhóm 32.08 | Nhóm 32.09 |
|---|---|---|
| **Thuốc màu** | Không có hoặc có thuốc màu tan trong chất kết dính | Không có hoặc có thuốc màu tan trong chất kết dính |
| **Chất kết dính** | polyme tổng hợp hoặc tự nhiên đã biến tính | polyme tổng hợp hoặc tự nhiên đã biến tính |
| **Môi trường phân tán** | không chứa nước<br>(Dung môi hữu cơ hoặc chất pha loãng) | Gốc nước : nước hoặc hỗn hợp nước + dung môi tan trong nước |
| **Thành phần khác** | chất phụ gia ngăn ngừa sự hình thành màng trên bề mặt của lớp phủ; Phụ gia tạo đặc, chất làm khô, chất đóng rắn (hoặc đóng rắn bằng bức xạ UV… | HĐBM, chất độn, phụ gia khác… |

# Bảng vecni của nhóm 32.10

| | Nhóm 32.10 (loại 1) | Nhóm 32.10 (loại 2) | Nhóm 32.10 (loại 3) | Nhóm 32.10(loại 4) |
|---|---|---|---|---|
| **Chất kết dính** | Dầu lanh, hoặc hỗn hợp dầu lanh với nhựa cánh kiến đỏ, gôm tự nhiên hoặc nhựa tự nhiên | Nhựa cánh kiến đỏ, gôm tự nhiên hoặc nhựa tự nhiên | Bitum, nhựa hắc ín<br>Hoặc từ cao su (trừ cao su tổng hợp) chứa chất màu hòa tan | Plastic lỏng, chất đóng rắn/ oligomers và monomer + chat khơi mào phản ứng (nếu có) đóng rắn UV |
| **Môi trường phân tán** | | Cồn, aceton, white spirit… | Môi trường có nước hoặc không có nước | Không chứa dung môi và môi chất khác |
| **Thành phần khác** | | Tùy từng trường hợp, có thể chứa chất đóng rắn hoặc các phụ gia khác | Tùy từng trường hợp, có thể chứa chất đóng rắn hoặc các phụ gia khác | Tác nhân tạo màng (chất đóng rắn) |

# Nhóm 32.14- CÁC SẢN PHẨM PHỦ BỀ MẶT KHÔNG CHỊU NHIỆT TRƯỚC KHI SƠN

- **Thành phần chính:** chất màu, chất độn, chất kết dính (polymer), dung môi.
- Dùng làm **lớp hoàn thiện**, **chống thấm**, **tạo thẩm mỹ** cho: **Tường trong/ngoài**, **trần**, **sàn**, **thành hồ bơi**…
- **Phân biệt với sơn/vecni:**

✓ Chứa lượng lớn chất độn và thuốc màu, cao hơn nhiều so với lượng chất kết dính và dung môi.

✓ Lớp phủ dày hơn so với lớp sơn



**PU PRIMER WHITE ISD1261B**

Thành phần: **Nhựa** alkyd (30%), **chất màu** (15%), canxi carbonate (25%), **Aceton (30%),** dạng nhão, màu trắng.

Công dụng: dùng trực tiếp phủ bề mặt gỗ/tường

**32.08.- Sơn và vecni (kể cả men tráng (enamels) và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này.**

3208.10 - Từ polyeste

3208.20 - Từ polyme acrylic hoặc polyme vinyl

3208.90 - Loại khác

**32.14 - Ma tít để gắn kính, để ghép nối, các chất gắn nhựa (resin cements), các hợp chất dùng để trát, gắn và các loại ma tít khác; các chất bả bề mặt trước khi sơn; các vật liệu phủ bề mặt không chịu nhiệt, dùng để phủ bề mặt chính nhà, tường trong nhà, sàn, trần nhà hoặc tương tự.**

**Xác định mã HS và chính sách quản lý?**




Khai báo Sơn epoxy màu đen, paste E-5411L, mã khai báo 3208.90.90 . Thành phần

+ CAS: 25068-38-6: nhựa epoxy (35-45%)

+ 111-76-2: **2-Butoxyethanol** (5-10%),

+ 67-64-1**: Aceton (10%)**

+ 1333-86-4: carbon black, - màu (10%)

+ 1332-58-7: Kaolin, - độn (5-10%)

+ 7631-86-9: Silicon dioxide (5-10%) độn

+ 818-08-6: Dibutyltin oxide (2-5%)

+ 7732-18-5: H2O (15%).

- Công dụng: dùng phủ bề mặt kim loại…

**Chính sách quản lý?**

- **32.08:** **Sơn** và vecni làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong **môi trường không chứa nước**; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này.
- **32.09:** **Sơn** và vecni (kể cả các loại men tráng (enamels) và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong **môi trường nước**
- **32.14** - Ma tít để gắn kính, để ghép nối, các chất gắn nhựa (resin cements), các hợp chất dùng để trát, gắn và các loại ma tít khác; các chất bả bề mặt trước khi sơn; các **vật liệu phủ bề mặt không chịu nhiệt**, dùng để phủ bề mặt chính nhà, tường trong nhà, sàn, trần nhà hoặc tương tự.

# PHÂN LOẠI BÁN THÀNH PHẨM CỦA SƠN (cuối chương 32 -NĐ26/2023/NĐ-CP):

## Chú giải mặt hàng

**Bán thành phẩm của sơn** được phân loại vào 32.08, 32.09, 32.10 là sản phẩm ở dạng lỏng và dạng bột nhão (không phải là chất màu thuộc các nhóm 32.04, 32.06, 32.12), có **tính chất, hàm lượng chất màu, chất tạo màng gần tương tự như sơn**, sau khi được pha thêm một ít loại phụ gia và dung môi hữu cơ là tạo thành sơn thành phẩm

# Thuốc màu phân tán trong môi trường không có nước, dùng để sản xuất sơn/bán thành phẩm sơn

| | Bán thành phẩm Sơn - 32.08 | Thuốc màu dùng sản xuất sơn – 32.12 |
|---|---|---|
| **Thuốc màu** | Không tan (bao gồm bột/vảy kim loại) | Nồng độ cao của các thuốc màu bao gồm bột/vảy kim loại) |
| **Chất kết dính** | Polymer tổng hợp hoặc tự nhiên biến tính, cao su | polymer |
| **Môi trường phân tán** | Môi trường không chứa nước (ví dụ: là **các dung môi hữu cơ** …) | Môi trường không chứa nước (ví dụ là dầu làm khô, xăng trắng, gôm, gỗ hoặc sulphate turpentine hoặc vecni hoặc **các dung môi hữu cơ** |
| **Thành phần khác** | Chất làm khô, làm đặc, HĐBM, chất độn, phụ gia khác | Có thể chứa phụ gia khác |
| **Mục đích sử dụng** | bổ sung ít loại phụ gia và dung môi hữu cơ để sơn, phủ bề mặt vật liệu | Dùng làm chất màu để sản xuất sơn, thông thường sử dụng tỉ lệ nhỏ để điều chỉnh màu trong sx sơn |

# Văn bản hướng dẫn

BỘ TÀI CHÍNH
**TỔNG CỤC HẢI QUAN**

Số: **1635** /TCHQ-KĐHQ

V/v mặt hàng khai báo sử dụng làm thuốc màu sản xuất sơn hoặc bán thành phẩm của sơn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2022*

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Qua kết quả kiểm tra, rà soát trên hệ thống dữ liệu hải quan và thông tin phản ánh vướng mắc, Tổng cục Hải quan nhận thấy có sự chưa thống nhất trong việc khai báo mặt hàng có thành phần chính là chất màu, polyme, dung môi hữu cơ, dạng lỏng, khai báo sử dụng làm thuốc màu sản xuất sơn hoặc bán thành phẩm của sơn. Để đảm thống nhất trong việc phân tích, phân loại mặt hàng nêu trên, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

**1. Về việc phân tích, phân loại hàng hóa:**

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan: "*Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.*"

Căn cứ Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan; Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan; Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở tham khảo Chú giải chi tiết HS nhóm 32.08 và nhóm 32.12:

Mặt hàng có thành phần chính là chất màu, polyme, đã phân tán trong một trường không chứa nước, dạng lỏng và có tính chất tạo màng bền được phân loại như sau:

- Trường hợp mặt hàng có thành phần gồm chất màu (hệ phân tán nồng độ cao), polyme, đã phân tán trong môi trường không chứa nước, có tính chất tạo màng bền, được sử dụng với tỷ lệ nhỏ để điều chỉnh màu cho sơn, tạo màu cho sơn thì phù hợp phân loại vào nhóm 32.12.

- Trường hợp mặt hàng có thành phần gồm chất màu, polyme, đã phân tán trong môi trường không chứa nước, có tính chất tạo màng bền, được sử dụng là bán thành phẩm của sơn thì phù hợp phân loại vào nhóm 32.08.

**2. Về tổ chức thực hiện**

Để đảm bảo đủ cơ sở phân loại theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, đối với mặt hàng nêu trên, Tổng cục Hải quan giao các đơn vị thực hiện như sau:

- Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hướng dẫn doanh nghiệp như sau:

+ Trường hợp mặt hàng được khai báo làm thuốc màu sản xuất sơn thì hướng dẫn doanh nghiệp khai cụ thể thành phần, tỷ lệ sử dụng và mục đích sử dụng.

+ Trường hợp mặt hàng được khai báo làm bán thành phẩm của sơn thì hướng dẫn doanh nghiệp khai cụ thể thành phần; tỷ lệ sử dụng, thành phần các chất và dung môi pha thêm với mặt hàng để tạo thành sơn thành phẩm.

- Trường hợp nhận được yêu cầu phân tích, phân loại, Chi cục Kiểm định hải quan căn cứ khai báo của doanh nghiệp, hồ sơ yêu cầu phân tích phân loại, kết quả phân tích để thực hiện phân loại hàng hóa theo hướng dẫn tại mục 1 nêu trên và ban hành Thông báo kết quả phân tích, phân loại theo quy định.

- Trường hợp sau khi phân tích, phân loại, xác định có nghi vấn về khai báo của doanh nghiệp, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai chuyển hồ sơ tới đơn vị có thẩm quyền để kiểm tra sau thông quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Cục Thuế XNK;
- Cục KĐHQ và các Chi cục KĐHQ;
- Lưu: VT, KĐHQ(03b).

**TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG**
**KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KĐHQ**
**PHÓ CỤC TRƯỞNG**

**Nguyễn Xuân Cường**




**TINTER903Y2423, 50kg:** thành phần:

+Melamine-formaldehyde resin 30-40%;

+ Chất màu (10%).

+Butanamide(5567-15-7) 20-30%;

+ Xylene 10-18.2%

+ Toluen 7-10%;

+ n-Butyl acetate 1-2.5%

Cách dùng: Pha trộn thêm 10% dung môi và phụ gia để **sơn**, **phủ bề mặt** nội thất/tường, trần nhà.

+ Mã số khai báo: 3212.90.19 ?

32.08.- Sơn và vecni (kể cả men tráng (enamels) và dầu bóng) làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong Chú giải 4 của Chương này.

32.12- Thuốc màu (pigments) (kể cả bột và vảy kim loại) được phân tán trong môi trường không có nước, ở dạng lỏng hay dạng nhão, dùng để sản xuất sơn (kể cả men tráng); lá phôi dập; thuốc nhuộm và các chất màu khác đã làm thành dạng nhất định hoặc đã đóng gói để bán lẻ.

32.14 - Ma tít để gắn kính, để ghép nối, các chất gắn nhựa (resin cements), các hợp chất dùng để trát, gắn và các loại ma tít khác; các chất bả bề mặt trước khi sơn; các vật liệu phủ bề mặt không chịu nhiệt, dùng để phủ bề mặt chính nhà, tường trong nhà, sàn, trần nhà hoặc tương tự.

**Xác định mã HS và chính sách quản lý?**

## PHỤ LỤC III

DANH MỤC HÓA CHẤT CẦN KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

*Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Ch*

Nhóm 2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17. | Methyl benzene | Toluene | 108-88-3 | $C_7H_8$ |

## PHỤ LỤC II

DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

*Kèm theo Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính pi*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 755. | m-Xylene | m-Xylen | 108-38-3 | $C_8H_{10}$ |
| 756. | o-Xylene | o-Xylen | 95-47-6 | $C_8H_{10}$ |
| 757. | p-Xylene | p-Xylen | 106-42-3 | $C_8H_{10}$ |

## PHỤ LỤC II

DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

*Kèm theo Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính p*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 103. | n-Butyl acetate | n-Butyl axetat | 123-86-4 | $C_6H_{12}O_2$ |





khai báo **Sơn lót**, mã ES-5243.
50kg/thùng. TP:

+ modified acrylic resin(35-45%, CAS: 64771-95-5).

+ Methyl ethyl ketone (5-15%, CAS:78-93-3),

+ Butyl acetate (50-60%, CAS: 123-86-4).

Công dụng: Phủ lớp lót bề mặt tường giúp tăng độ bám dính cho lớp sơn phủ ngoài

- ✓ **32.08:** Sơn và vecni làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong **Chú giải 4 của Chương này.**

- ✓ **Chú giải 4 của chương 32:** 4.- **Nhóm 32.08** kể cả các dung dịch (trừ collodions) gồm có sản phẩm bất kỳ đã mô tả trong các nhóm từ 39.01 đến 39.13 trong các dung môi hữu cơ dễ bay hơi khi trọng lượng dung môi trên 50% tính theo trọng lượng dung dịch.

**→ Có Phù hợp định danh mô tả hàng hoá: Sơn phân tán trong dung môi hữu cơ của nhóm 32.08? Chính sách quản lý?**

**1.2. Nhóm 2**

| STT | Tên khoa học theo danh pháp quốc tế IUPAC | Tên hóa chất theo tiếng Việt | Mã CAS | Công thức hóa học |
|---|---|---|---|---|
| A | **CÁC TIỀN CHẤT CÔNG NGHIỆP** | | | |
| | **Nhóm 2 (IVC): Các tiền chất là hóa chất, dung môi, chất xúc tác dùng trong quá trình sản xuất chất ma túy.** | | | |
| 11. | 2-Butanone | Methyl ethyl ketone (MEK) | 78-93-3 | $C_4H_8O$ |

## PHỤ LỤC II

DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

*theo Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính ;*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 103. | n-Butyl acetate | n-Butyl axetat | 123-86-4 | $C_6H_{12}O_2$ |



Khai báo Sơn, Tinter PB-465. TP:

+ Pigments (55-65%, 57455-37-5)

+ Polyester modified acrylic resin (7-10%, CAS: 64771-95-5),

+ Butyl acetate (15%, 123-86-4);

+ Toluene (10 -20%)

Sử dụng: 2-7% mẫu hàng + thành phần khác để sản xuất sơn (giúp điều chỉnh màu sắc sơn).

- **32.08:** Sơn và vecni làm từ các loại polyme tổng hợp hoặc các polyme tự nhiên đã biến đổi về mặt hóa học, đã phân tán hoặc hòa tan trong môi trường không chứa nước; các dung dịch như đã ghi trong **Chú giải 4 của Chương này.**

- **→ Có Phù hợp định danh mô tả hàng hoá: Sơn phân tán trong dung môi hữu cơ của nhóm 32.08?**

# PHỤ LỤC III

DANH MỤC HÓA CHẤT CẦN KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

*ghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của C*

soát đặc biệt

**1.2. Nhóm 2**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 17. | Methyl benzene | Toluene | 108-88-3 | $C_7H_8$ |

# PHỤ LỤC II

DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

*ı theo Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính ı*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 103. | n-Butyl acetate | n-Butyl axetat | 123-86-4 | $C_6H_{12}O_2$ |

# Ví dụ




**Hỗn hợp các chất thơm dùng trong công nghiệp mỹ phẩm**.

Thành phần gồm: Piperonal (120-57-0) 5-10% , Ethylene Brasslate (cas 105-95-3) 30%, Lilial (cas 80-54-6), α Isomethylionone (127-51-5),..., dạng lỏng.

**33.02- Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch có cồn) với thành phần chủ yếu gồm một hoặc nhiều các chất thơm này, dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp; các chế phẩm khác làm từ các chất thơm, dùng cho sản xuất đồ uống.**

3302.10 - Loại dùng trong công nghiệp thực phẩm hoặc đồ uống

3302.90 - Loại khác

**Thành phần là hỗn hợp các chất thơm, dùng trong CN mỹ phẩm → phù hợp PL 33.02.90. Tra cứu cơ sở dữ liệu MHS: TB 1357/TB-KĐ4 PL vào 3302.90.00**

# PHỤ LỤC III

DANH MỤC HÓA CHẤT CẦN KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT

*(Kèm theo Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)*

## I. Chất cần kiểm soát đặc biệt

### 1.1. Nhóm 1

| STT | Tên khoa học (danh pháp IUPAC) | Tên chất | Mã CAS | Công thức hóa học |
|---|---|---|---|---|
| A | **CÁC TIỀN CHẤT CÔNG NGHIỆP** | | | |
| | **Nhóm 1 (IVB): Các tiền chất thiết yếu, tham gia vào cấu trúc chất ma túy, có ứng dụng hợp pháp trong y học và đời sống xã hội.** | | | |
| 19. | 1,3 - Benzodioxole, 5 - carboxaldehyde | Piperonal | 120-57-0 | $C_8H_6O_3$ |

Số: 28/2026/NĐ-CP

*Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2026*

**NGHỊ ĐỊNH**

QUY ĐỊNH CÁC DANH MỤC CHẤT MA TÚY VÀ TIỀN CHẤT

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Piperonal | 1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde | 120-57-0 | 2932.93.00 | Bộ Công Thương<br>Bộ NN&MT |

# CHẤT HỮU CƠ HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT & CHẾ PHẨM LÀM SẠCH, GIẶT RỬA NHÓM 34.02

**1. Định nghĩa chất hữu cơ hoạt động bề mặt (theo Chú giải 3 Ch.34)**

Ở nồng độ **0,5% trong nước ở 20°C**, để yên 1 giờ:

(a) Tạo **dung dịch trong/sáng mờ hoặc nhũ tương bền**, không tách lớp.

(b) **Giảm sức căng bề mặt ≤ 45 dyne/cm**.s

→ Không đạt 2 tiêu chí trên **không phải chất hoạt động bề mặt**.

**2. Phân loại chính trong nhóm 34.02**

**(I) Chất hữu cơ hoạt động bề mặt**

4 loại: **Anion – Cation – Không ion – Lưỡng tính**.

Đặc tính: giảm sức căng bề mặt, tạo bọt, nhũ hoá, thấm ướt.

Dạng sản phẩm: thành phẩm tinh khiết hoặc có thể chứa tạp chất từ quá trình sản xuất.

**(II) Chế phẩm hoạt động bề mặt & giặt rửa**

**A. Chế phẩm hoạt động bề mặt**: hỗn hợp các chất HĐBM, dung dịch HĐBM trong dung môi, xà phòng trong dung môi hữu cơ.

**B. Chế phẩm giặt, rửa, làm sạch & phụ trợ**: chứa HĐBM/xà phòng + phụ gia (polyphosphate, silicate, chất độn, enzyme, chất chống lắng…).

**C. Chế phẩm làm sạch/tẩy mỡ**: kiềm, axit hoặc dung môi (không phải tp cơ bản dựa trên xà phòng/HĐBM).

**4. Loại trừ**

- Dầu gội, sản phẩm tắm (chứa HC HĐBM/xà phòng ) → xem xét (Ch.33)
- Sản phẩm tẩm thấm trên vật liệu (34.01)
- Chế phẩm mài mòn (34.05)
- Sản phẩm có HĐBM nhưng chức năng HĐBM không phải chức năng chính, chỉ là phần phụ (có thể ở các **nhóm 34.03, 34.05, 38.08, 38.09, 38.24**, vv...).
- HĐBM không tan nước (38.24)

# PHÂN BIỆT CÁC SẢN PHẨM VÀ CÁC CHẾ PHẨM HỮU CƠ HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT DÙNG GIẶT, VỆ SINH (TOILET) CỦA 34.01 VÀ 34.02

| | 34.01 | 34.02 |
|---|---|---|
| **Thành phần** | **chất hoạt động bề mặt** (có hoặc không chứa xà Phòng)<br>Có thể chứa: thêm cát, dioxit silíc, bột đá bọt, vv.. | **chất hoạt động bề mặt**<br>Có hoặc không chứa xà phòng hoặc thành phần khác |
| **Hình dạng** | **dạng thỏi, miếng, bánh hoặc có hình dạng** | **dạng lỏng, nhão, bột** |
| **Công dụng** | Dùng để giặt hoặc dùng vệ sinh | Dùng để giặt, rửa, vệ sinh, làm sạch. |

**Viên vệ sinh máy pha cà phê / Milk tablets for BW3 & BW4 (lọ 62 viên, 7g/viên), thành phần có chứa chất hoạt động bề mặt nonionic và anion, natri carbonat và phụ gia**




**Viên giặt Tide pods Downy 4 in 1 3,06 kg/ bình/ 3 bình/ thùng, thành phần chứa chất hoạt động bề mặt anionic và nonionic, được bọc bên ngoài bằng màng nhựa polyvinyl alcohol thành 1 túi nang nhỏ**




**Mã số khai báo: 3402.90.99 đúng hay không?**

# PHÂN BIỆT CÁC SẢN PHẨM VÀ CÁC CHẾ PHẨM HỮU CƠ HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT DÙNG ĐỂ LÀM SẠCH DA, TẮM, GỘI ~~34.01, 34.02~~, 33.05, 33.07

| | 34.01 (làm sạch da) | 34.02 (làm sạch da) | 33.05 (Dầu gội đầu) | 33.07 (các chế phẩm dùng để tắm) |
|---|---|---|---|---|
| Thành phần | Chất HĐBM(có hoặc không xà Phòng)<br>Có thể chứa thành phần khác | chất hoạt động bề mặt<br>Có thể chứa thành phần khác | Chứa xà phòng hoặc chất HĐBM , có thể chứa tp khác | Muối tắm thơm, tắm bọt; HĐBM/xà phòng (có hoặc không), có thể chứa thành phần khác |
| Hình dạng | dạng lỏng hoặc dạng kem và **đã** đóng gói để bán lẻ | dạng lỏng hoặc dạng kem và **chưa** đóng gói để bán lẻ | **Không kể những cái khác, ở lỏng, kem…Đóng gói bán lẻ** | **Không kể những cái khác, ở lỏng, kem, bột, hạt…Đóng gói bán lẻ** |
| Công dụng | Dùng làm sạch da (+tắm+ gội?) | Dùng làm sạch da | Dầu gội, **có thể thêm mục đích sử dụng làm sạch da, chế phẩm tạo bọt tắm** | Dùng để tắm |
| Ví dụ | Sữa tắm, nước rửa tay, Sữa rửa mặt, tẩy trang dạng dầu phải rửa lại bằng nước | chế phẩm làm sạch da (mặt,tay, body) chưa đóng gói bán lẻ | Dầu gội đầu,; Sữa tắm gội toàn thân | Tắm bồn; các sản phẩm Muối tắm |







Muối tắm là các khoáng chất dạng bột hòa tan trong nước được thêm vào nước để tắm, giúp làm sạch tốt hơn, tăng cảm giác thích thú khi tắm và đóng vai trò như một chất dẫn cho các chất mỹ phẩm. Một số loại muối tắm có chứa glycerin nên sản phẩm sẽ hoạt động như một chất làm mềm, chất giữ ẩm hoặc chất bôi trơn. Hương liệu và màu thực phẩm thường được thêm vào muối tắm

Labbi
BATH TREATS

## GEL TẠO BỌT BỒN TẮM




LIKE A DIAMOND

**BUBBLE BATH & SHOWER GEL**

Dưỡng da
Cấp ẩm cao
Tạo nhiều bọt xốp
Giữ bọt lâu

**MÙI HƯƠNG CHÍNH:** Hoa hồng biển
**MỨC ĐỘ MÙI HƯƠNG:**






BỘ TÀI CHÍNH
**TỔNG CỤC HẢI QUAN**

Số: 6652 /TCHQ-TXNK

V/v phân loại mặt hàng sữa tắm

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2017*

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 10638/HQHP-TXNK của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng ngày 24/08/2017 báo cáo vướng mắc liên quan đến trường hợp mặt hàng "sữa tắm" có thông báo kết quả phân loại vào hai mã số khác nhau, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài Chính;

Theo nội dung nhóm 33.07: "Các chế phẩm dùng trước, trong hoặc sau khi cạo, các chất khử mùi cơ thể, các chế phẩm dùng để tắm, chế phẩm làm rụng lông (2) và các chế phẩm nước hoa, mỹ phẩm hoặc vệ sinh khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chất khử mùi phòng đã được pha chế, có hoặc không có mùi thơm hoặc có đặc tính tẩy uế."

Theo nội dung nhóm 34.01: "Xà phòng; các sản phẩm và các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng như xà phòng, ở dạng thanh, miếng, bánh, được nén thành miếng hoặc hình dạng nhất định, có hoặc không chứa xà phòng; các sản phẩm và các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng để làm sạch da, ở dạng lỏng hoặc ở dạng kem và đã được đóng gói để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng; giấy, mền xơ, nỉ và sản phẩm không dệt, đã thấm tẩm, tráng hoặc phủ xà phòng hoặc chất tẩy."

Mã số 3401.30.00 "- Các sản phẩm và chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng để làm sạch da, ở dạng lỏng hoặc dạng kem và đã được đóng gói để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng".

Tham khảo chú giải chi tiết nhóm 33.07 thì:

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT * Tel: +84-28-3930 3279 * www.ThuVienPhapLuat.vn

*"Bath preparations, such as perfumed bath salts and preparations for foam baths, whether or not containing soap or other organic surface-active agents (see Note 1 (c) to Chapter 34).*

*Preparations for washing the skin, in which the active component consists wholly or partly of synthetic organic-surface active agents (which may contain soap in any proportion), in the form of liquid or cream and put up for retail sale, are classified in heading 34.01. Such preparations not put up for retail sale are classified in heading 34.02."*

*"Các chế phẩm dùng để tắm, như là các loại muối thơm dùng để tắm và các chế phẩm dùng để tắm có bọt, có hoặc không chứa xà phòng hoặc các chất hữu cơ hoạt động bề mặt khác (xem Chú giải 1 (c) của Chương 34).*

*Các chế phẩm dùng làm sạch da, trong đó thành phần hoạt hóa chứa toàn bộ hoặc một phần các chất hữu cơ hoạt động bề mặt tổng hợp (có thể chứa xà phòng với bất kỳ tỷ lệ nào), ở dạng lỏng hoặc kem và được đóng gói để bán lẻ, được phân loại trong nhóm 34.01. Các chế phẩm như vậy nhưng không được đóng gói để bán lẻ thì phân loại vào nhóm 34.02."*

- Theo chú giải chi tiết nhóm 34.01:

*"(III) Organic surface-active products and preparations for washing the skin, in the form of liquid or cream and put up for retail sale, whether or not containing soap*

*This part includes preparations for washing the skin, in which the active component consists wholly or partly of synthetic organic-surface active agents (which may contain soap in any proportion), provided they are in the form of liquid or cream and put up for retail sale. Such preparations not put up for retail sale are classified in heading 34.02."*

*"(III) Các sản phẩm và các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng để làm sạch da, ở dạng lỏng hoặc dạng kem và được đóng gói bán lẻ, có hay không chứa xà phòng.*

*Phần này bao gồm các chế phẩm dùng để làm sạch da, trong đó thành phần hoạt tính bao gồm toàn bộ hay một phần chất hữu cơ tổng hợp hoạt động bề mặt (mà có thể chứa xà phòng với một tỷ lệ bất kỳ), với điều kiện chúng ở dạng lỏng hoặc dạng kem và đóng gói để bán lẻ. Những chế phẩm như vậy chưa được đóng gói để bán lẻ được phân loại vào nhóm 34.02.".*

Tổng cục Hải quan đã ban hành các thông báo phân loại cho mặt hàng "sữa tắm" như Thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu số 3967/TB-TCHQ, 3969/TB-TCHQ, 3970/TB-TCHQ, 3971/TB-TCHQ ngày 16/06/2017.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hải Phòng nghiên cứu và thực hiện phân loại mặt hàng "sữa tắm" đúng theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK, PL-Linh (3b).

**TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG**
**KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK**
**PHÓ CỤC TRƯỞNG**

**Trịnh Mạc Linh**

+28-3930 3279 + www.ThuVienPhapLuat.vn

# CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN

BỘ TÀI CHÍNH
**TỔNG CỤC HẢI QUAN**

Số: 713 /TCHQ-TXNK

V/v phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng sữa tắm, dầu tắm gội toàn thân

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2018*

Kính gửi: Các cục Hải quan tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 13460/HQHP-TXNK của Cục hải quan Thành phố Hải Phòng ngày 20/10/2017 liên quan đến phân loại và xử lý thuế mặt hàng sữa tắm, dầu tắm gội toàn thân. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2016/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký; căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính có hiệu lực ngày 01/01/2018.

Tham khảo chú giải chi tiết nhóm 33.07, nhóm 34.01, nhóm 34.02, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

**1. Về việc phân loại mặt hàng sữa tắm, dầu tắm gội toàn thân:**

Mặt hàng sữa tắm, dầu tắm gội toàn thân là các chế phẩm dùng làm sạch da, trong đó thành phần hoạt tính bao gồm toàn bộ hoặc một phần chất hữu cơ hoạt động bề mặt tổng hợp (mà có thể chứa xà phòng với một tỷ lệ bất kỳ), ở dạng lỏng hoặc kem và đã được đóng gói để bán lẻ, thì thuộc nhóm 34.01, mã số 3401.30.00 "- *Các sản phẩm và chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng để làm sạch da, ở dạng lỏng hoặc dạng kem và đã được đóng gói để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng*". Các chế phẩm tương tự nhưng chưa được đóng gói để bán lẻ thì thuộc nhóm 34.02.

**2. Về việc xử lý thuế:**

Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục Hải quan tỉnh, thành phố:

Trường hợp lô hàng nhập khẩu doanh nghiệp tự khai báo (không có văn bản hướng dẫn của cơ quan Hải quan), mà chưa đúng mã số theo hướng dẫn phân loại nêu trên thì căn cứ hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn tại mục 1 công văn này để rà soát, kiểm tra và thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế và xử lý thuế theo quy định.

Trường hợp lô hàng nhập khẩu có văn bản hướng dẫn của cơ quan Hải quan thì căn cứ thời điểm có hiệu lực và hướng dẫn của các văn bản này để thực hiện phân loại, áp dụng mức thuế theo quy định và không xem xét xử lý lại.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Vụ CST, Vụ HTQT (Bộ TC);
- Cục KĐHQ (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK, PL-Linh (3b).

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG**
**PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**

**Nguyễn Dương Thái**




A. Tắm & gội




B. sữa tắm




C. Dầu gội




D. Tắm bồn

**Các nhóm liên quan:**

- 3401: sản phẩm làm sạch da, ở dạng lỏng hoặc kem đã đóng gói bán lẻ
- 33.05: Chế phẩm dùng cho tóc
- 33.07: Chế phẩm dùng để tắm

# VÍ DỤ

8) Phân loại mặt hàng Sữa rửa mặt và tẩy trang giúp làm sạch da mặt (SI SNOWSO BLOOMING NEROLI BUBBLE **CLEANSER**),




9) Phân loại Sữa rửa mặt hoa anh đào Nhật Bản_TOKYOLIFE JAPAN SAKURA FACEWASH:
Theo thông tin bao bì: Chế phẩm làm sạch da, dạng kem, **chưa đóng gói bán lẻ.** Thành phần có chứa: chất hữu cơ hoạt động bề mặt không ion, glycerin, salicyl alcohol, hỗn hợp các axit béo stearic, lauric, silica, kali hydroxit, hương liệu, …

- Chú giải (1-b) chương 33: 1.- Chương này **không bao gồm**: (b) Xà phòng hoặc **các sản phẩm khác thuộc nhóm 34.01**;
- Nội dung nhóm 34.01 "…các sản phẩm và **các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng để làm sạch da**, ở dạng lỏng hoặc ở dạng kem và đã được đóng gói để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng…."

- Hai mặt hàng trên phân loại vào 33.04/34.01/34.02

Sữa rửa mặt# tẩy trang + dạng đóng gói nên lưu ý việc khai tên hàng

# PHÂN BIỆT CÁC SẢN PHẨM LÀM SẠCH, TẨY TRANG DA NHÓM 34.01, 33.04

| | 34.01 | 33.04 |
|---|---|---|
| Thành phần chính gồm: | **Nước** làm dung môi hòa tan các thành phần.<br>**Chất hoạt động bề mặt** giúp loại bỏ lớp trang điểm và bụi bẩn.<br>**Chất dưỡng ẩm/làm mềm** (glycerin, Hyaluronic Acid, chiết xuất thiên nhiên) giữ da mềm mịn.<br>**Vitamin và các chất khác** giúp bảo vệ da, chống oxy hóa và ngăn ngừa lão hóa. | |
| Khác nhau | Chất HĐBM, chất làm sạch thường mạnh, **bắt buộc** phải **dùng nước rửa lại** sau khi dùng.<br>- Thông tin dựa trên bao bì, nhãn mác về cách sử dụng và thông tin khác như thành phần… | Thành phần HĐBM, chất làm sạch nhẹ, thường chiết xuất tự nhiên, có nhiều thành phần dưỡng da, **không bắt buộc** phải dùng **nước rửa lại sau khi dùng**<br>- Thông tin dựa trên bao bì, nhãn mác về cách sử dụng và thông tin khác như thành phần… |
| Hình dạng/ quy cách đóng gói | Dạng lỏng hoặc dạng kem và **đã** đóng gói để bán lẻ. | **không kể những cái khác,** được đóng gói để bán lẻ. |

# VÍ DỤ

6) Phân loại mặt hàng Nước tẩy trang B5 hyaluronic acid melomeli

**Dung dịch tẩy trang và dưỡng da,** dạng lỏng, đã đóng gói bán lẻ trong chai 550ml, thành phần có chứa: vitamin B5, axit hyaluronic, chất hoạt động bề mặt, glycerin; 1,2 hexanediol, chiết xuất thực vật,… trong nước.




7) Phân loại mặt hàng Nước tẩy trang:

- ✓ Thành phần có **chứa chất hữu cơ hoạt động bề mặt**, nước, glycerin, chiết xuất thực vật, natri hyaluronate, collagen… dạng lỏng. Đóng gói bán lẻ trong chai nhựa, dung tích 600 ml/chai.
- ✓ Cách sử dụng (theo nhãn mác sản phẩm): Dùng bông thấm dung dịch, nhẹ nhàng tẩy trang trên mặt, môi, cổ, sau đó **yêu cầu rửa sạch**

- ➢ Chú giải (1-b) chương 33: 1.- Chương này **không bao gồm**: (b) Xà phòng hoặc **các sản phẩm khác thuộc nhóm 34.01**;
- ➢ Nội dung nhóm 34.01 "…các sản phẩm và **các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng để làm sạch da**, ở dạng lỏng hoặc ở dạng kem và đã được đóng gói để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng…."

- ➢ Hai mặt hàng trên phân loại vào 33.04 hay 34.01.

# VÍ DỤ

6) Phân loại mặt hàng DUNG DỊCH LOẠI BỎ TẾ BÀO CHẾT - BHA LIQUID EXFOLIANT, mã: QH042, quy cách:200KG/thùng.

- ✓ Thành phần chính là nước, betaine salicylate (**chất hoạt động bề mặt**), propanediol, glycerin, gum, chiết xuất thực vật, axit citric…, dạng lỏng (lotion), chưa đóng gói bán lẻ (**200kg/thùng**).
- ✓ sang chiết đóng gói thành lọ để tạo thành sản phẩm giúp dưỡng da, loại bỏ tế bào chết. Bôi trực tiếp trên da, không rửa lại với nước.
- ✓ Theo Phiếu công bố sản phẩm: sản phẩm giúp dưỡng da và loại bỏ tế bào chết trên da, giúp giảm mụn, làm sáng và đều màu da - mang lại làn da mềm mại và mịn màng.

PL nhóm nào?

- ➢ Chú giải (1-b) chương 33: 1.- Chương này **không bao gồm**: (b) Xà phòng hoặc **các sản phẩm khác thuộc nhóm 34.01**;
- ➢ Nội dung nhóm 34.01 "…các sản phẩm và **các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng để làm sạch da**, ở dạng lỏng hoặc ở dạng kem và đã được đóng gói để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng…."
- ➢ Chú giải chi tiết nhóm 34.01: loại trừ chế phẩm làm sạch da trong đó thành phần hoạt tính bao gồm toàn bộ hay một phần chất hữu cơ tổng hợp hoạt động bề mặt **chưa được đóng gói để bán lẻ** được **phân loại vào nhóm 34.02.**
- ➢ Theo chú giải pháp lý (3) chương 33: 3.- Các nhóm từ **33.03 đến 33.07** áp dụng, **không kể những cái khác**, cho **các sản phẩm**, đã hoặc chưa pha trộn (trừ nước cất tinh dầu và dung dịch nước của tinh dầu), **phù hợp dùng cho các hàng hoá đã ghi trong các nhóm** này và **được đóng gói để bán lẻ.**
- ➢ Mặt hàng trên phân loại vào **33.04,** 34.02 hay 34.01.

# VÍ DỤ

6) Phân loại mặt hàng DUNG DỊCH LOẠI BỎ TẾ BÀO CHẾT - BHA LIQUID EXFOLIANT, mã: QH042, quy cách:200KG/thùng.

- ✓ Thành phần chính là nước, betaine salicylate (**chất hoạt động bề mặt**), propanediol, glycerin, gum, chiết xuất thực vật, axit citric…, dạng lỏng (lotion), chưa đóng gói bán lẻ (**200kg/thùng**).
- ✓ sang chiết đóng gói thành lọ để tạo thành sản phẩm giúp dưỡng da, loại bỏ tế bào chết. Bôi trực tiếp trên da, không rửa lại với nước.
- ✓ Theo Phiếu công bố sản phẩm: sản phẩm giúp dưỡng da và loại bỏ tế bào chết trên da, giúp giảm mụn, làm sáng và đều màu da - mang lại làn da mềm mại và mịn màng.

PL 3304. 99.30 (TB 942/TB-KĐ3 16/9/024)

- ➢ Chú giải (1-b) chương 33: 1.- Chương này **không bao gồm**: (b) Xà phòng hoặc **các sản phẩm khác thuộc nhóm 34.01**;
- ➢ Nội dung nhóm 34.01 "…các sản phẩm và **các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt dùng để làm sạch da**, ở dạng lỏng hoặc ở dạng kem và đã được đóng gói để bán lẻ, có hoặc không chứa xà phòng…."
- ➢ Chú giải chi tiết nhóm 34.01: loại trừ chế phẩm làm sạch da trong đó thành phần hoạt tính bao gồm toàn bộ hay một phần chất hữu cơ tổng hợp hoạt động bề mặt **chưa được đóng gói để bán lẻ** được phân loại vào **nhóm 34.02.**
- ➢ Theo chú giải pháp lý (3) chương 33: 3.- Các nhóm từ **33.03 đến 33.07** áp dụng, **không kể những cái khác**, cho **các sản phẩm**, đã hoặc chưa pha trộn (trừ nước cất tinh dầu và dung dịch nước của tinh dầu), **phù hợp dùng cho các hàng hoá đã ghi trong các nhóm** này và **được đóng gói để bán lẻ.**
- ➢ Mặt hàng trên phân loại vào **33.04,** 34.02 hay 34.01.

# PHÂN BIỆT CÁC CHẾ PHẨM LÀM SẠCH BỀ MẶT KIM LOẠI CÓ THÀNH PHẦN CƠ BẢN AXIT HOẶC KIỀM CỦA 34.02 VÀ 38.10

| | Nhóm 34.02 | Nhóm 38.10 |
|---|---|---|
| **Về thành phần** | - **Axit hoặc kiềm** có công thức đặc biệt. Ví dụ: những chất có chứa sulphat hydro natri hoặc hỗn hợp của hypochlorite natri và orthophosphate trinatri, cacbonat natri hoặc **hydroxit natri**…<br>- Có hoặc không có chất hoạt động bề mặt + phụ gia khác (nếu có) | - Axit (ví dụ: HCl, $H_2SO_4$, HF, $HNO_3$, $H_3PO_4$,...).<br>- Kiềm (ví dụ NaOH, …).<br>- Có hoặc không có chất hoạt động bề mặt + phụ gia khác (nếu có). - ko phải tp cơ bản |
| **Về công dụng và cơ chế làm sạch** | Làm sạch (**cleaning**), để loại bỏ chất bẩn hoặc tẩy dầu mỡ (degreasing) trên bề mặt sản phẩm bằng kim loại.<br>Cơ chế tẩy, hòa tan cáu bẩn như cặn CaCO3, dầu mỡ... | Làm sạch (**Pickling**): **Ăn mòn** hoặc **hòa tan** các oxit, gỉ, cặn, cáu bẩn hoặc các chất làm xỉn ra khỏi bề mặt kim loại hoặc để **làm nhám** các bề mặt kim loại (tạo thuận lợi cho quá trình gia công nào đó). |
| **Đối tượng làm sạch** | Các vật dùng, đồ vệ sinh, chảo rán, vật chứa, máy móc….. | Làm sạch bề mặt kim loại để chuẩn bị cho **quá trình gia công, hoạt động kéo, ép đùn** kim loại hoặc trước khi phủ kim loại, ví dụ, mạ kẽm, bọc kim loại, tráng thiếc, sơn phủ, mạ điện, sơn,.... |
| **Ví dụ** | Chế phẩm làm sạch chứa chất HĐBM, axit photphoric dạng lỏng, đã đóng gói bán lẻ dung tích 1 lít/chai. Dùng làm sạch máy in | chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại, thành phần chính là axit phosphoric, axit sunfuric và phụ gia, dạng lỏng, dùng làm sạch bề mặt KL chuẩn bị quá trình xi mạ |

# VÍ DỤ

6) Phân loại mặt hàng: nước tẩy bồn cầu oKay, chai dung tích 960ml/chai. Thành phần chính: gồm Hydrochloric Acid (22%) và Ethoxylated Alcohol (0,7%).







Mã hs?

7) Phân loại mặt hàng: Chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại, công dụng tạo nhám bề mặt trước khi sơn phủ, thành phần: HCl (5%), $H_2SO_4$ (10%), nước > 70%. Đóng thùng 50kg/phi.

**34.02- Chất hữu cơ hoạt động bề mặt (trừ xà phòng); các chế phẩm hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa (kể cả các chế phẩm dùng để giặt, rửa phụ trợ) và các chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ các loại thuộc nhóm 34.01.**

**38.10- Chế phẩm tẩy sạch cho bề mặt kim loại; chất giúp chảy và các chế phẩm phụ trợ khác dùng cho hàn thiếc, hàn hơi hoặc hàn điện; bột và bột nhão gồm kim loại và các vật liệu khác dùng để hàn thiếc, hàn hơi hoặc hàn điện; các chế phẩm dùng làm lõi hoặc vỏ cho điện cực hàn hoặc que hàn.**

Các chế phẩm tẩy sạch thường dựa trên các axit loãng (HCl, $H_2SO_4$, HF, $HNO_3$, $H_3PO_4$,...), và đôi khi chứa các chất ức chế hạn chế quá trình ăn mòn kim loại. Tuy nhiên, một số chế phẩm dựa trên kiềm (ví dụ, NaOH).

Nhóm này **không bao gồm** các chế phẩm làm sạch kim loại (**nhóm 34.02**).

**1.2. Nhóm 2**

| STT | Tên khoa học theo danh pháp quốc tế IUPAC | Tên hóa chất theo tiếng Việt | Mã CAS | Công thức hóa học |
|---|---|---|---|---|
| A | **CÁC TIỀN CHẤT CÔNG NGHIỆP** | | | |
| | **Nhóm 2 (IVC): Các tiền chất là hóa chất, dung môi, chất xúc tác dùng trong quá trình sản xuất chất ma túy.** | | | |
| 10. | Hydrochloric acid | Axit Hydrochloric | 7647-01-0 | HCl |
| 9. | Sulfuric acid | Axit Sulfuric | 7664-93-9 | $H_2SO_4$ |

## PHỤ LỤC IV

DANH MỤC HOÁ CHẤT PHẢI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HOÁ CHẤT

*(Kèm theo Nghị định số 24/2026/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 122. | Hydrogen chloride and Chlohydric acid | Hydro clorua và axit clohydric | 7647-01-0 | HCl | 25.000 |

## Section 3. Composition / information on ingredients

**Substance or Mixture:**

Mixture

**Declaration of hazardous chemical:**

| Hazard component CAS-No. | Content | GHS Classification |
|---|---|---|
| 2-Aminoethanol<br>141-43-5 | 10- 30 % | Flammable liquids 4<br>H227<br>Acute toxicity 4; Oral<br>H302<br>Acute toxicity 4; Inhalation<br>H332<br>Acute toxicity 4; Dermal<br>H312<br>Skin corrosion/irritation 1B<br>H314<br>Serious eye damage/eye irritation 1<br>H318<br>Target Organ Systemic Toxicant - Single exposure 3<br>H335<br>Acute hazards to the aquatic environment 2<br>H401<br>Chronic hazards to the aquatic environment 3<br>H412 |
| 2,2',2''-Nitrilotriethanol<br>102-71-6 | 10- 30 % | |
| Nitric acid, reaction products with cyclododecanol and cyclododecanone, by-products from, high-boiling fraction<br>72162-23-3 | 10- 30 % | Serious eye damage/eye irritation 2A<br>H319 |

**Khối lượng NK > 50kg. Công dụng: ức chế ăn mòn bề mặt kim loại**

Mã hs, csql?

**1. Xác định đặc tính các thành phần trong chế phẩm:**

- CAS 141-43-5 – 2-Aminoethanol: Điều chỉnh pH, Giúp hạn chế ăn mòn kim loại .
- Cas 102-71-6 – Triethanolamine (TEA): Chất ổn định và hỗ trợ chống ăn mòn,
- Cas 72162-23-3 axit dicarboxylic (dibasic) mạch dài: chất ức chế ăn mòn trong các công thức xử lý bề mặt kim loại.

2. Công dụng **ức chế ăn mòn bề mặt kim loại.**

**3. Một số chương nhóm liên quan: 34.02 (chế phẩm làm sạch bề mặt kim loại); 38.10 (chế phẩm làm sạch kim loại), 38.24 (chế phẩm hóa học chưa được chi tiết ở nơi khác).**

**4. Chú giải pháp lý không có quy định và định hường → xem xét nội dung nhóm.**

**5. Loại trừ nhóm 34.02 và 38.10 vì mục đích dùng tẩy dầu mỡ, tẩy gỉ làm sạch bề mặt kim loại.**

**6. Xem xét phân loại nhóm 38.24.**

**7. Tra cứu cơ sở dữ liệu: tra cứu cụm từ metal corrosion inhibitor rất nhiều phán quyết PL vào 38.24**

# SAFETY DATA SHEET

## CTB- 3W Water Based Black Magnetic Ink Concentrate

### 1. IDENTIFICATION

**Product Name:** CTB3W/Water Based Black Magnetic Ink Concentrate **U.N.Number:** Not Listed

Trade Name: MPI Concentrate Dangerous Goods: Not Listed Subsidiary Risk: Not Listed

Hazchem Code: Not Listed Poisons Schedule: 5

Manufacturers Code: **CTB3W/Water Based Black Magnetic Ink Concentrate**

*Product Use:* To make an aqueous Fluorescent magnetic particle bath.

*Packages:* 1 litre plastic Bottles,

*NFPA Rating:* Health 1, Flammability 0, Reactivity 0. *Revision Date:* April 04, 2011

**Date Emergency contact details added:** October 2015

**Distributor:** Russell Fraser Sales Pty Ltd. 7/38 Waratah Street, Kirrawee, NSW, 2232, AUS

**Phone: 02 9545 4433 (7am-5pm AEST)** Fax: 02 9545 4218 **Emergency Tel After Hours: 0416 055 166**

### 2. INGREDIENTS

| *Ingredient* | *Wt./Wt. %* | *CAS #* | *TLV* | *PEL* |
|---|---|---|---|---|
| Water | 65 – 80 | | | |
| Triethanolamine | 2 – 4 | 102-71-6. | Not Avail | Not Avail |
| Monethanolamine | 2 – 6 | 141-43-5 | 3ppm | Not Avail |
| Diabasic Acid | 2 – 6 | 72162-23-3 | Not Avail | Not Avail |
| Alcohol Ethoxylate | 2 – 6 | Proprietary | Not Avail | Not Avail |
| Iron oxide | 5 –11 | 1317-61-9 5 | Not Avail | Not Avail |

### 3. HAZARDS IDENTIFICATION

# PHÂN LOẠI KEO VÀ CHẤT KẾT DÍNH CỦA NHÓM 35.06

**QUY ĐỊNH Nhóm 35.06 – Các sản phẩm phù hợp dùng như keo hoặc chất kết dính đã đóng gói để bán lẻ như keo hoặc chất kết dính, trọng lượng tịnh không quá 1kg. (Phần A)**

◈ **Bao gồm:**

Sản phẩm **dùng làm keo/chất kết dính**, **đóng gói bán lẻ** (≤ **1 kg**).

Có thể là **keo đã điều chế** hoặc **sản phẩm khác có thể dùng làm keo**, miễn là **đóng gói bán lẻ dùng như keo, trọng lượng** (≤ **1 kg**).

◈ **Bao bì bán lẻ thông dụng:**

Chai/lọ thuỷ tinh, ống kim loại, túi giấy, carton, hoặc **đơn giản là bọc giấy** quanh sản phẩm (ví dụ: thanh keo xương).

◈ **Chấp nhận kèm dụng cụ**: Bàn chải nhỏ đi kèm keo (trong hộp/lọ) **được phân loại cùng** nếu đóng gói chung.

◈ **Lưu ý:**

Sản phẩm **đa dụng** (như dextrin, methyl cellulose…), **chỉ được xếp vào nhóm này nếu bao bì ghi rõ dùng như keo/chất kết dính**.

# PHÂN LOẠI KEO VÀ CHẤT KẾT DÍNH CỦA NHÓM 35.06

**Nhóm 35.06 – Keo & chất kết dính đã điều chế (Phần B)**

◈ **Bao gồm keo & chất kết dính thành phẩm, không thuộc nhóm cụ thể hơn** trong Danh mục:

**Ví dụ:**

Keo gluten ("keo Vienna")

Keo từ gôm tự nhiên qua xử lý hóa học

Chất kết dính gốc silicat

Chế phẩm keo có polyme (nhóm 39.01–39.13) + **phụ gia đặc biệt (wax,**

Hỗn hợp cao su, nhựa, dung môi, chất độn...

◈ **Không bao gồm:**

**Keo/chất kết dính thuộc nhóm cụ thể:**

→ Keo casein (35.01), keo động vật (35.03), keo tinh bột/dextrin (35.05)

Sản phẩm không chuyên dùng làm keo:

→ Nhựa bẫy chim (13.02), silicat chưa trộn (28.39), chế phẩm dệt (38.09), chất đúc cáp (38.24), ma tít (32.14), **chất phân tán hay hòa tan của polyme thuộc các nhóm từ 39.01 đến 39.13** (**Chương 39** hoặc **nhóm 32.08**) và chất phân tán hay hòa tan của cao su (**Chương 40**)

◈ **Ghi nhớ:**

Một số sản phẩm **dùng trực tiếp** làm keo, số khác **phải pha/hòa tan** trước khi sử dụng.

Nhóm 32.14

**(I) MATÍT ĐỂ GẮN KÍNH, ĐỂ GHÉP NỐI, CÁC CHẤT GẮN NHỰA, CÁC HỢP CHẤT DÙNG ĐỂ TRÁT, GẮN VÀ CÁC LOẠI MATÍT KHÁC**

Các chế phẩm này thường dùng để làm kín hoặc trát các vết nứt và, trong một vài trường hợp, để bảo đảm sự kết dính giữa các mảnh. Chúng phân biệt với keo dán và các chất dính khác bằng cách được sử dụng trong các lớp phủ dày hoặc lớp dày. Tuy nhiên cũng cần nhớ rằng nhóm các sản phẩm này cũng gồm các matít được sử dụng trên da của bệnh nhân, xung quanh vùng viêm dạ dày và chỗ rò.

# VÍ DỤ PHÂN LOẠI

Tên sản phẩm: DOWSIL™ Primer-C

Mục đích sử dụng: **Các chất kết dính, liên kết**

Đặc tính lý hoá: thể lỏng, không màu, mùi dung môi

Quy cách đóng gói: 358g/can (0,358 kg), tổng NK 50kg,

Cách thức sử dụng: Thấm vào vải bôi lên vật liệu để tạo lớp dính, **dùng trong công nghiệp**.




## 3. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT

Sản phẩm này là một hỗn hợp.

| Thành phần | CASRN | Nồng độ |
|---|---|---|
| Ethyl acetate | 141-78-6 | >= 84,0 - <= 89,0 % |
| Methyl methacrylate, 3-(trimethoxysilyl)propyl methacrylate polymer | 26936-30-1 | >= 4,8 - <= 5,5 % |
| Xylene | 1330-20-7 | >= 3,2 - <= 3,7 % |
| Ethylbenzene | 100-41-4 | >= 2,7 - <= 3,2 % |
| Cyclohexanone | 108-94-1 | >= 1,1 - <= 1,4 % |

**Chương 32**

**Các chất chiết xuất làm thuốc nhuộm hoặc thuộc da; ta nanh và các chất dẫn xuất của chúng; thuốc nhuộm, thuốc màu và các chất màu khác; sơn và véc ni; chất gắn và các loại ma tít khác; các loại mực**

4.- Nhóm 32.08 kể cả các dung dịch (trừ collodions) gồm có sản phẩm bất kỳ đã mô tả trong các nhóm từ 39.01 đến 39.13 trong các dung môi hữu cơ dễ bay hơi khi trọng lượng dung môi trên 50% tính theo trọng lượng dung dịch.

32.14 - Ma tít để gắn kính, để ghép nối, các chất gắn nhựa (resin cements), các hợp chất dùng để trát, gắn và các loại ma tít khác; các chất bả bề mặt trước khi sơn; các vật liệu phủ bề mặt không chịu nhiệt, dùng để phủ bề mặt chính nhà, tường trong nhà, sàn, trần nhà hoặc tương tự.

**35.06- Keo đã điều chế và các chất kết dính đã điều chế khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các sản phẩm phù hợp dùng như keo hoặc các chất kết dính, đã đóng gói để bán lẻ như keo hoặc như các chất kết dính, khối lượng tịnh không quá 1 kg.**

Nhóm cũng **không gồm** các loại keo kết dính có các thành phần tương tự với các chế phẩm được miêu tả trong đoạn cuối của Phần B ở trên đây, hoặc các chất kết dính đã đóng gói bán lẻ có trọng lượng tịnh không vượt quá 1 kg **(nhóm 35.06)**.

# VÍ DỤ PHÂN LOẠI

2. Tên sản phẩm: Keo DB BOND DB135X1 (ADHESIVE DB135X1) 1 Pallet = 10 cans, 1 can = 15kgs.

- Thành phần:

+ CAS NO. 78-93-3 (MEK) 60%,

+ Cas 109-99-9 Tetrahydrofuran (THF) 5%.

+ Polyacrylic: 35%

- Công dụng: Dùng làm chất kết dính

**Chương 32**

**Các chất chiết xuất làm thuốc nhuộm hoặc thuộc da; ta nanh và các chất dẫn xuất của chúng; thuốc nhuộm, thuốc màu và các chất màu khác; sơn và véc ni; chất gắn và các loại ma tít khác; các loại mực**

4.- Nhóm 32.08 kể cả các dung dịch (trừ collodions) gồm có sản phẩm bất kỳ đã mô tả trong các nhóm từ 39.01 đến 39.13 trong các dung môi hữu cơ dễ bay hơi khi trọng lượng dung môi trên 50% tính theo trọng lượng dung dịch.

**35.06- Keo đã điều chế và các chất kết dính đã điều chế khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các sản phẩm phù hợp dùng như keo hoặc các chất kết dính, đã đóng gói để bán lẻ như keo hoặc như các chất kết dính, khối lượng tịnh không quá 1 kg.**

◈ **Không bao gồm: chất phân tán hay hòa tan của polyme thuộc các nhóm từ 39.01 đến 39.13 (Chương 39** hoặc **nhóm 32.08)**

## PHỤ LỤC I

DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

*(Kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 813. | Metyl etyl keton | Methyl ethyl ketone | 29141200 | 78-93-3 | $C_4H_8O$ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 681. | Tetrahydrofuran | Tetrahydrofuran | 29321100 | 109-99-9 | $C_4H_8O$ |

## PHỤ LỤC V

DANH MỤC HÓA CHẤT PHẢI KHAI BÁO

*(Kèm theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ)*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1040. | Tetrahydro furan | Tetrahydro furan | 29321100 | 109-99-9 | $C_4H_8O$ |

Số: 57/2022/NĐ-CP

*Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2022*

## NGHỊ ĐỊNH

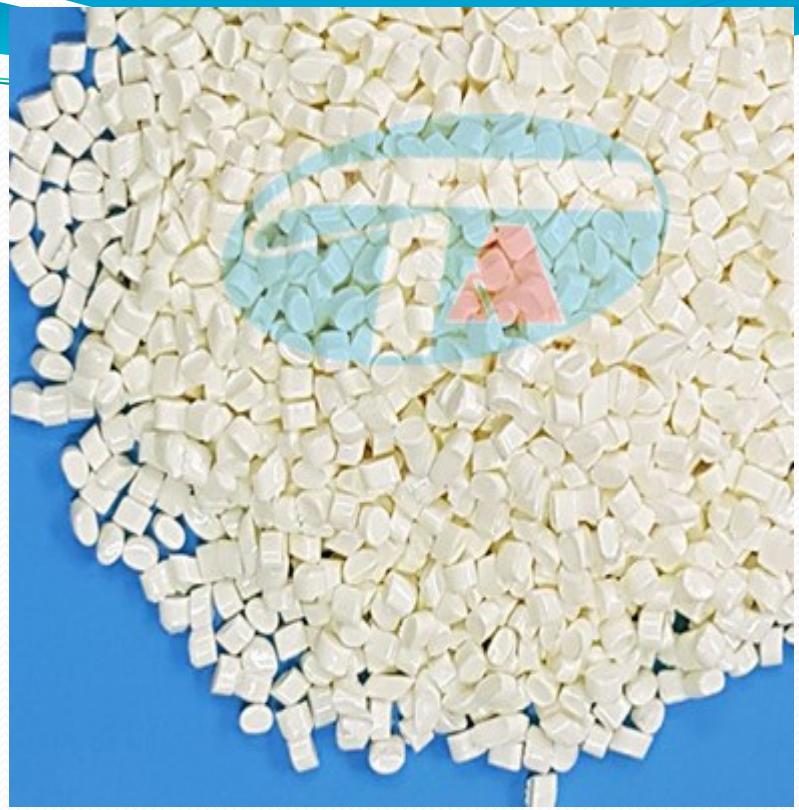
QUY ĐỊNH CÁC DANH MỤC CHẤT MA TÚY VÀ TIỀN CHẤT

IVB: Các tiền chất là hóa chất, dung môi, chất xúc tác dùng trong quá trình sản xuất chất ma túy.

| STT | Tên chất | Tên khoa học | Mã thông tin CAS | Mã số hàng hóa | Cơ quan quản lý |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Methyl ethyl ketone | 2-Butanone | 78-93-3 | 2914.12.00 | Bộ Công Thương |

# VÍ DỤ PHÂN LOẠI

4. Keo nhiệt dạng hạt, 25kg/bao. Thành phần chính
CAS:24937-78-8 – Poly Ethylene-vinyl acetate (EVA),
Cas 8050-26-8 - **Pentaerythrityl rosinate**,
Cas 8002-74-2 - paraffin waxes - **cải thiện độ kết dính**
Cas 06683-19-8 -**Pentaerythritol Tetrakis** [3-(3, 5- di-tert-butyl -4- hydroxyphenyl) propionat] - **Chất chống oxy hóa**
- Dùng để kết dính.



- Phân loại: Liên quan 35.06 và chương 39
- Nhóm 3506 (chưa được chi tiết ở nơi khác) nên chương 39 được ưu tiên xem xét trước.
- Xét chương 39 – Nguyên sinh: Hàng hoá ngoài polymer + thành phần khác như sáp không dc phép ở chương 39, nội dung chú giải chi tiết nhóm 35.06, hh phù hợp keo đã điều chế, phù hợp Pl của **35.06**.
- TBPTPL1338/TB-Đ2 12/08/2025 **3506.91.90**

# VÍ DỤ PHÂN LOẠI

3. Băng keo hai mặt T4000, hiệu Dexerials, dạng cuộn, KT (chiều dài x chiều rộng): 1020mm x 50m, chất liệu: cấu tạo gồm: lớp xơ không dệt ở giữa được phủ 2 mặt với lớp chất kết dính từ polyacrylate, được bảo vệ bởi lớp giấy chống dính 2 mặt được phủ polyme silicone, mẫu dạng cuộn.

**35.06- Keo đã điều chế và các chất kết dính đã điều chế khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các sản phẩm phù hợp dùng như keo hoặc các chất kết dính, đã đóng gói để bán lẻ như keo hoặc như các chất kết dính, khối lượng tịnh không quá 1 kg.**

**56.03 - Các sản phẩm không dệt, đã hoặc chưa ngâm tẩm, tráng phủ hoặc ép lớp.**

**Chú giải 3 chương 56**: Nhóm 56.03 cũng bao gồm cả các sản phẩm không dệt trong đó plastic hoặc cao su tạo **thành chất kết dính.**

**Phân loại 3506 hay 56.03?**

Ví dụ 4- 7251L-2698C#&Miếng dính 2 mặt dùng để cố định vật liệu với Mô-đun màn hình, kích thước (49,35*7,726*0,15)mm
Cấu tạo: Màng plastic tự dính từ polyethylen (polyme trùng hợp), hai mặt được phủ lớp keo dính từ polyme acrylate. Đóng gói cuộn, khối lượng > 1 kg.

**35.06- Keo đã điều chế và các chất kết dính đã điều chế khác, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các sản phẩm phù hợp dùng như keo hoặc các chất kết dính, đã đóng gói để bán lẻ như keo hoặc như các chất kết dính, khối lượng tịnh không quá 1 kg.**

**39.19- Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các hình dạng phẳng khác tự dính, bằng plastic, có hoặc không ở dạng cuộn.**

3919.10 - Ở dạng cuộn có chiều rộng không quá 20 cm
3919.90 - Loại khác

PL 35.06 hay 39.19?

Ví dụ 4- 7251L-2698C#&Miếng dính 2 mặt dùng để cố định vật liệu với Mô-đun màn hình, kích thước (49,35*7,726*0,15)mm
Cấu tạo: Màng plastic tự dính từ polyethylen (polyme trùng hợp), hai mặt được phủ lớp keo dính từ polyme acrylate. Đóng gói cuộn, > 1 kg.

- **Phân loại:**

**B1: Thuộc tính liên quan nhóm hàng**

- Công dụng: dùng kết dính – liên quan đến 35.06
- Về cấu tạo: Màng plastic tự dính – liên quan đến 39.19

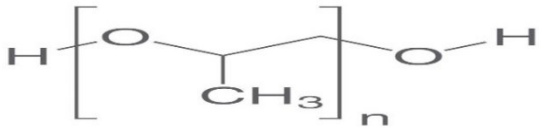
**B2: Loại trừ**

Do hàng hoá được chi tiết và phù hợp với mô tả của nhóm 39.19. Nhóm 35.06 loại trừ hàng hoá được chi tiết ở nơi khác .

→ Phù hợp phân loại vào 39.19.
TB số 62/TB-Đ1 ngày 07/05/2025 phân loại vào 3919.90.92

7. Phân loại mặt hàng sau: PPG4000 và PPG400
Có thành phần **polypropylene glycol** (cas 25322-69-4) 100%, dạng lỏng.

- **PPG4000**: Không tan hoặc phân tán trong nước.
- **PPG 400**: Tan trong nước,






**39.07 – Các polyaxetal, các polyete khác và nhựa epoxit, dạng nguyên sinh; các polycarbonat, nhựa alkyd, các este polyallyl và các polyeste khác, dạng nguyên sinh.**

3907.10 - Các polyaxetal
- Các polyete khác:
3907.21 - - Bis(polyoxyethylene) methylphosphonate
3907.29 - - Other

Chú giải 39

2.- Chương này không bao gồm:

(a) Các chế phẩm bôi trơn của nhóm 27.10 hoặc 34.03;
(b) Các loại sáp thuộc nhóm 27.12 hoặc 34.04;
(c) Các hợp chất hữu cơ đã được xác định về mặt hóa học riêng biệt (Chương 29);
(d) Heparin hoặc các muối của nó (nhóm 30.01)
(e) Các dung dịch (trừ các dung dịch keo) gồm các sản phẩm bất kỳ được mô tả trong các nhóm 39.01 đến 39.13 trong các dung môi hữu cơ dễ bay hơi khi trọng lượng dung môi trên 50% tính theo trọng lượng dung dịch (nhóm 32.08); lá phôi dập thuộc nhóm 32.12;
(f) Các chất hoặc các chế phẩm hữu cơ hoạt động bề mặt thuộc nhóm 34.02;

Chú giải 34

Theo mục đích của nhóm 34.02, "các chất hữu cơ hoạt động bề mặt" là các sản phẩm khi trộn với nước với nồng độ 0,5% ở nhiệt độ 20oC, để trong một giờ ở nhiệt độ như trên:

(a) Cho một chất lỏng trong suốt hoặc trắng mờ hoặc thể sữa mà không bị phân tách các chất không hoà tan; và
(b) Giảm sức căng bề mặt nước xuống 4,5 x 10-2 N/m (45 dyne/cm) hoặc thấp hơn.

# PHÂN LOẠI CÁC MẶT HÀNG THUỘC CHƯƠNG 39 –PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC

**Phần VII**
**PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC;**
**CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU**

**Chú giải.**

1.- ……

2.- Trừ những mặt hàng trong nhóm 39.18 hoặc 39.19, plastic, cao su và các sản phẩm của chúng, đã in hoa văn, các ký tự hoặc biểu tượng tranh ảnh, mà không chỉ đơn thuần là phụ trợ cho công dụng chính của sản phẩm đó, được xếp vào Chương 49.

**Chú giải tổng quát Phần 2.** Hàng hóa nhóm 39.18 và 39.19 vẫn được phân loại trong Chương 39 dù có in hình, ký tự hay biểu tượng không chỉ đơn thuần là phụ trợ cho công dụng chính của sản phẩm đó. Còn các sản phẩm plastic hoặc cao su khác sẽ xếp vào Chương 49 nếu việc in là mục đích chính, còn vật liệu chỉ đóng vai trò làm nền in.

# PHÂN LOẠI CÁC SẢN PHẨM PLASTIC: 39.18 – 39.19 – 39.20 – 39.21

**1 Nhóm 39.18 – Tấm trải sàn; tấm phủ tường/trần**

Dạng **cuộn hoặc tấm rời**, dùng trải sàn hoặc trang trí tường/trần.

"Tấm phủ tường/trần": cuộn **≥45 cm**, plastic gắn nền **không phải giấy**, bề mặt được **sơn giả vân/nhũ/in/ trang trí** (theo Chú giải 9).

Bao gồm sản phẩm **tự dính**, và sản phẩm **có in hoa văn không chỉ mang tính phụ trợ**.

**2 Nhóm 39.19 – Sản phẩm phẳng tự dính, nhạy áp**

Tấm/phiến/màng/lá/dải **tự dính**, có hoặc không ở dạng cuộn.

Nhạy áp ở nhiệt độ phòng: **dính lâu dài**, chỉ cần lực nhẹ của tay.

Không bao gồm tấm trải sàn hoặc phủ tường/trần (39.18).

Chấp nhận **in hoa văn – ký tự – biểu tượng** không mang tính phụ trợ.

**3 Nhóm 39.20 – Tấm/phiến/màng/lá/dải plastic không xốp, chưa gia cố/gắn lớp mặt/kết hợp**

Plastic không gia cố, không ghép với vật liệu khác plastic.

Cho phép: **tạo màu, in**, lắng đọng kim loại trong chân không.

Bao gồm sản phẩm có **chất độn dạng bột/hạt/vảy** nhưng không coi là gia cố.

**4 Nhóm 39.21 – Sản phẩm plastic xốp hoặc đã gia cố/gắn lớp mặt/kết hợp**

Chỉ gồm:

Plastic **xốp (cellular)**, hoặc

Plastic **gia cố/gắn lớp mặt/bổ trợ/kết hợp** với vật liệu khác **làm tăng độ bền** (lưới kim loại, sợi thủy tinh, sợi khoáng…).

❖ Theo Chú giải 10: áp dụng cho tấm/phiến/màng/lá/dải **hình học đều**, đã hoặc chưa in; chỉ cắt đến **hình chữ nhật/vuông**.

Nếu đã khoan, mài cạnh, uốn, viền, cắt hình khác → thường chuyển sang **39.18, 39.19 hoặc 39.22–39.26**.




**9. Phân loại:** miếng plastic phẳng, tự dính từ polyme trùng ngưng poly(ethylene terephthalate), dạng hình bầu dục, có kích thước (đường kính dài x đường kính ngắn): (9x7,5) cm, đã in hình, in chữ thể hiện thông tin: thương hiệu, tên sản phẩm, logo,.., dùng làm nhãn mác (dán lên chai bia Heineken). Các miếng plastic được gắn liên tiếp nhau trên một dải plastic bảo vệ từ poly(ethylene terephthalate) dạng cuộn có chiều rộng 9,5 cm.

- Phân loại ntn?:

BỘ TÀI CHÍNH
**TỔNG CỤC HẢI QUAN**
---

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
---

Số: 624/TCHQ-TXNK
*V/v mặt hàng nhãn nhựa tự dính đã in thông tin*

*Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2025*

**Kính gửi:** Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Liên quan đến vướng mắc về phân loại mặt hàng là nhãn nhựa tự dính đã in thông tin, để áp dụng thống nhất theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/06/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Căn cứ chú giải pháp lý 2 Phần VII:

*2. Trừ những mặt hàng trong nhóm 39.18 hoặc 39.19, plastic, cao su và các sản phẩm của chúng, đã in hoa văn, các ký tự hoặc biểu tượng tranh ảnh, mà không chỉ đơn thuần là phụ trợ cho công dụng chính của sản phẩm đó, được xếp vào Chương 49.*

- Tham khảo chú giải chi tiết HS của Tổ chức Hải quan thế giới:

+ Chú giải tổng quát Phần VII, Chú giải Phần 2:

*Hàng hóa của nhóm 39.18 (sản phẩm lát nền và phủ tường hoặc trần bằng plastic) và nhóm 39.19 (các tấm tự dính... bằng plastic), ngay cả khi chúng được in các motip, các ký tự hoặc các biểu tượng tranh ảnh, không chỉ đơn thuần là phụ trợ cho công dụng chính của sản phẩm đó, không được xếp vào Chương 49 mà vẫn được phân loại vào các nhóm được nhắc đến ở trên. Tuy nhiên, tất cả các hàng hóa khác bằng plastic hoặc cao su thuộc loại được miêu tả trong Phần này được xếp trong Chương 49 nếu như việc in trên chúng không chỉ đơn thuần là phụ trợ cho công dụng chính của chúng, và plastic hoặc cao su chỉ đóng vai trò là trung gian để in.*

+ Chú giải tổng quát của chương 49:

*"Hàng hóa thuộc nhóm 39.18, 39.19, 48.14 hoặc 48.21 cũng bị loại khỏi Chương này, ngay cả khi chúng được in hoa văn, các ký tự hoặc biểu tượng tranh ảnh, mà không chỉ đơn thuần là phụ trợ cho công dụng chính của sản phẩm đó".*

+ Nội dung chú giải chi tiết nhóm 49.11

*Ngoài các sản phẩm được phân loại rõ ràng ở trên, nhóm này còn bao gồm:*

*(10) Hình dán (sticker) đã in tự dính được thiết kế để sử dụng, ví dụ, công bố, quảng cáo hoặc trang trí đơn thuần, ví dụ, "comic stickers" và "window stickers".*

*(10) Self-adhesive printed stickers designed to be used, for example, for publicity, advertising or mere decoration, e.g., "comic stickers" and "window stickers".*

*Đặc biệt, các mặt hàng sau cũng không thuộc nhóm này:*

*(b) Hàng hóa thuộc nhóm 39.18, 39.19, 48.14 hoặc 48.21 hoặc các sản phẩm bằng giấy đã in của Chương 48 trong đó việc in ấn chữ hoặc hình chỉ là thứ yếu so với mục đích sử dụng chính.*

Mặt hàng có mô tả như sau:

Sản phẩm là miếng plastic phẳng, tự dính từ polyme trùng ngưng poly(ethylene terephthalate), dạng hình bầu dục, có kích thước (đường kính dài x đường kính ngắn): (9x7,5) cm, đã in hình, in chữ thể hiện thông tin: thương hiệu, tên sản phẩm, logo,.., dùng làm nhãn mác (dán lên chai bia Heineken). Các miếng plastic được gắn liên tiếp nhau trên một dải plastic bảo vệ từ poly(ethylene terephthalate) dạng cuộn có chiều rộng 9,5 cm.

Sản phẩm là miếng plastic phẳng, tự dính từ polyme trùng ngưng poly(ethylene terephthalate), dạng hình thang có cạnh bo tròn, có kích thước (đáy lớn x đáy nhỏ x chiều cao): (5x7x6) cm, đã in hình, in chữ thể hiện thông tin: thương hiệu, tên sản phẩm, tên công ty, thành phần, hướng dẫn bảo quản và sử dụng, mã QR, mã vạch,.., dùng làm nhãn mác (dán lên chai bia Heineken). Các miếng plastic được gắn liên tiếp nhau trên một dải plastic bảo vệ từ poly(ethylene terephthalate) dạng cuộn có chiều rộng 6,2 cm.

Mặt hàng trên có bản chất là dạng hình học phẳng, tự dính, bằng plastic, đã in thì phù hợp phân loại thuộc nhóm 39.19.

2. Tổng cục Hải quan đã có Thông báo kết quả phân loại số 1751/TB-TCHQ ngày 17/3/2017, số 821/TB-TCHQ ngày 13/02/2020, mã số phân loại 4911.99.90.

Căn cứ điểm g Khoản 1 Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính: *g) Người khai hải quan được sử dụng kết quả phân tích, phân loại của lô hàng đã được thông quan trước đó để khai tên hàng, mã số cho các lô hàng tiếp theo có cùng tên hàng, thành phần, tính chất lý hóa, tính năng, công dụng, nhập khẩu từ cùng một nhà sản xuất trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có kết quả phân tích, phân loại: trừ trường hợp quy định của pháp luật làm căn cứ ban hành thông báo kết quả phân tích, phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được sửa đổi, bổ sung, thay thế;*

Theo đó, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không sử dụng Thông báo phân loại số 1751/TB-TCHQ ngày 17/3/2017, số 821/TB-TCHQ ngày 13/02/2020 nêu trên và các Thông báo phân tích kèm mã số hàng hóa được ban hành trên cơ sở Thông báo số 1751/TB-TCHQ ngày 17/3/2017, số 821/TB-TCHQ ngày 13/02/2020 để xử lý cho các lô hàng tiếp theo.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.



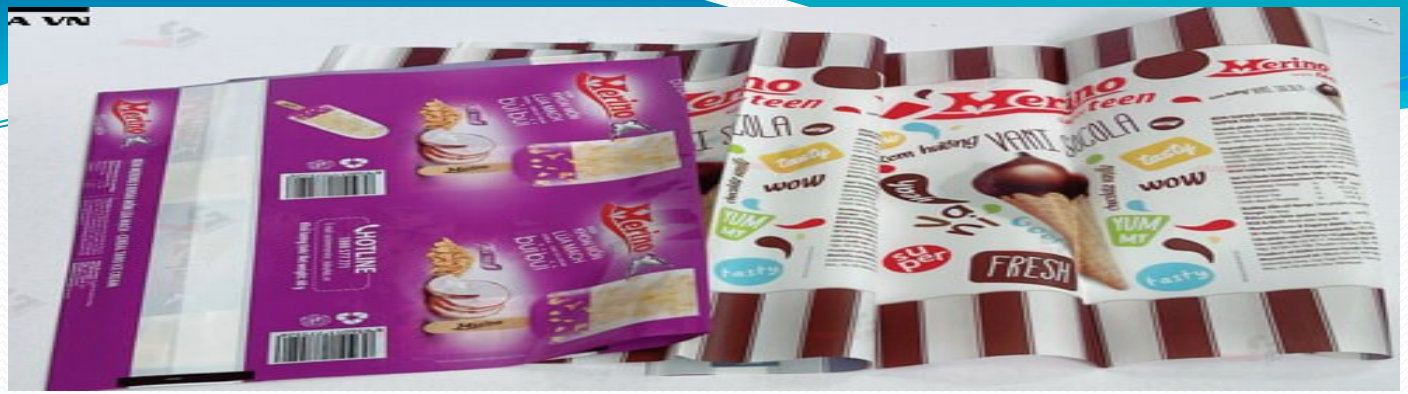




* **Phân loại:** màng PVC, dạng cuộn, không có chất kết dính, đã in đầy đủ thông tin…

- Khi sử dụng: quét lớp keo lên màng để dán vào bình chứa nước.

Phân loại ntn?




**9. Phân loại:** màng Poly propylen, dạng cuộn, không có chất kết dính, đã in đầy đủ thông tin…

- Sử dụng: để bao gói que kem.

- Phân loại ntn?

# Cao su silicon

Bản chất:

- Là cao su (Chương 40)?

- Là polyme (Chương 39)?

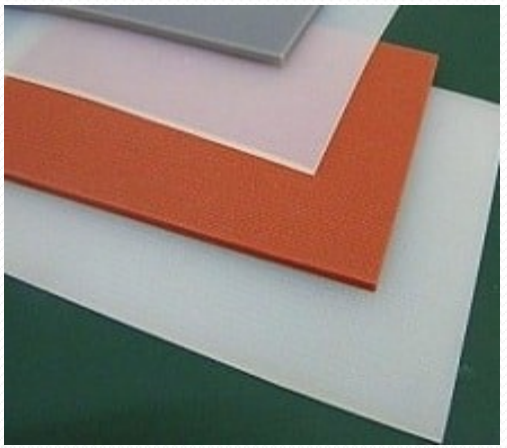


**Miếng phủ phím silicone**






Núm ty silicon



Tấm cao su silicon chịu nhiệt

**40.14 - Sản phẩm vệ sinh hoặc y tế (kể cả núm vú cao su), bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng, có hoặc không kèm theo các phụ kiện để ghép nối bằng cao su cứng.**




**39.24- Bộ đồ ăn, bộ đồ dùng nhà bếp, các sản phẩm gia dụng khác và các sản phẩm phục vụ vệ sinh, bằng plastic.**

**39.26- Các sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14.**

BỘ TÀI CHÍNH
**TỔNG CỤC HẢI QUAN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6896/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

*Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2019*

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Về việc phân loại và xử lý thuế đối với mặt hàng núm vú cao su silicon, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính; căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Tham khảo chú giải chi tiết nhóm 39.24, nhóm 39.26, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể như sau:

1.Về việc phân loại hàng hóa:

Mặt hàng Núm vú của bình trẻ em (nursing nipple) làm từ silicone (đôi khi còn gọi là cao su silicone) phân loại vào nhóm 39.24, mã số 3924.90.90.

Mặt hàng Núm vú giả (Pacifiers or "baby's dummies") làm từ silicone, dùng cho bé ngậm chơi, phân loại vào nhóm 39.26, mã số 3926.90.99.

2.Về việc xử lý thuế:

# Xử lý trường hợp phức tạp & lưu ý thực tiễn

- Hỗn hợp nhiều chức năng → cần phân tích thành phần + mục đích thương mại
- Sản phẩm đa năng → xác định **mục đích thương mại chính**
- **Thiếu thông tin** để phân loại → yêu cầu TDS/MSDS hoặc gửi mẫu phân tích phân loại.
- Hàng hóa **nhiều quan điểm phân loại** khác nhau → **Gửi hồ sơ phân loại trước**.
- Tra cứu tuyển tập ý kiến phân loại, văn bản hướng dẫn phân loại, TBKQPTPL, tra cứu HQ các nước:
  + **https://unipass.customs.go.kr/clip/index.do; https://thuvienphapluat.vn/; https://thuvienxuatnhapkhau.com/phan-tich-phan-loai; http://customs.gov.vn**

# MỘT SỐ LƯU Ý